DERECHO PENAL ARGENTINO

Filminas ilustradas · teoría del delito y Código Penal



65 filminas · una idea por lámina

Principio de legalidad



- Sin ley previa, no hay delito
- Sin ley previa, no hay pena
- Si la ley cambia: rige la más benigna

Doctrina

¿Qué es un delito?

Delito = conducta con 4 escalones



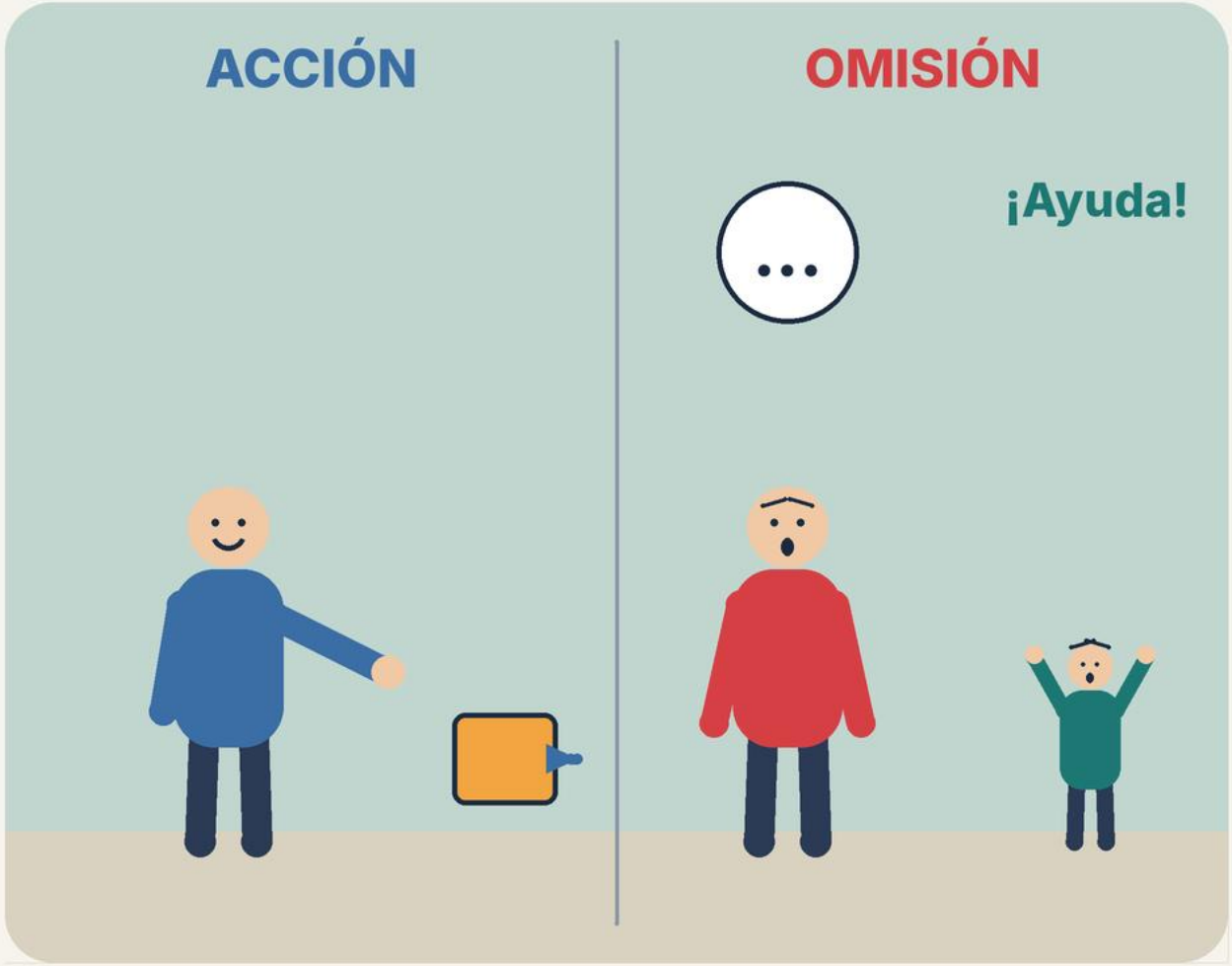
Acción humana

Típica · Antijurídica · Culpable

Si falta un escalón, no hay delito

Doctrina

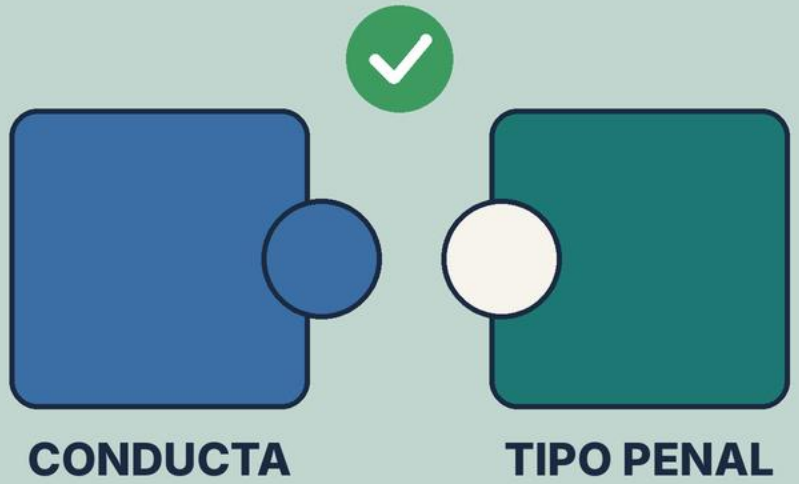
Acción y omisión



- Acción: hace lo prohibido
- Omisión: no hace lo debido
- Omisión impropia: el garante responde

Doctrina

Tipicidad



- La conducta debe encajar en el tipo penal
- Tipo objetivo: lo que se hace
- Tipo subjetivo: lo que se quiere (dolo)

Doctrina

Dolo y culpa

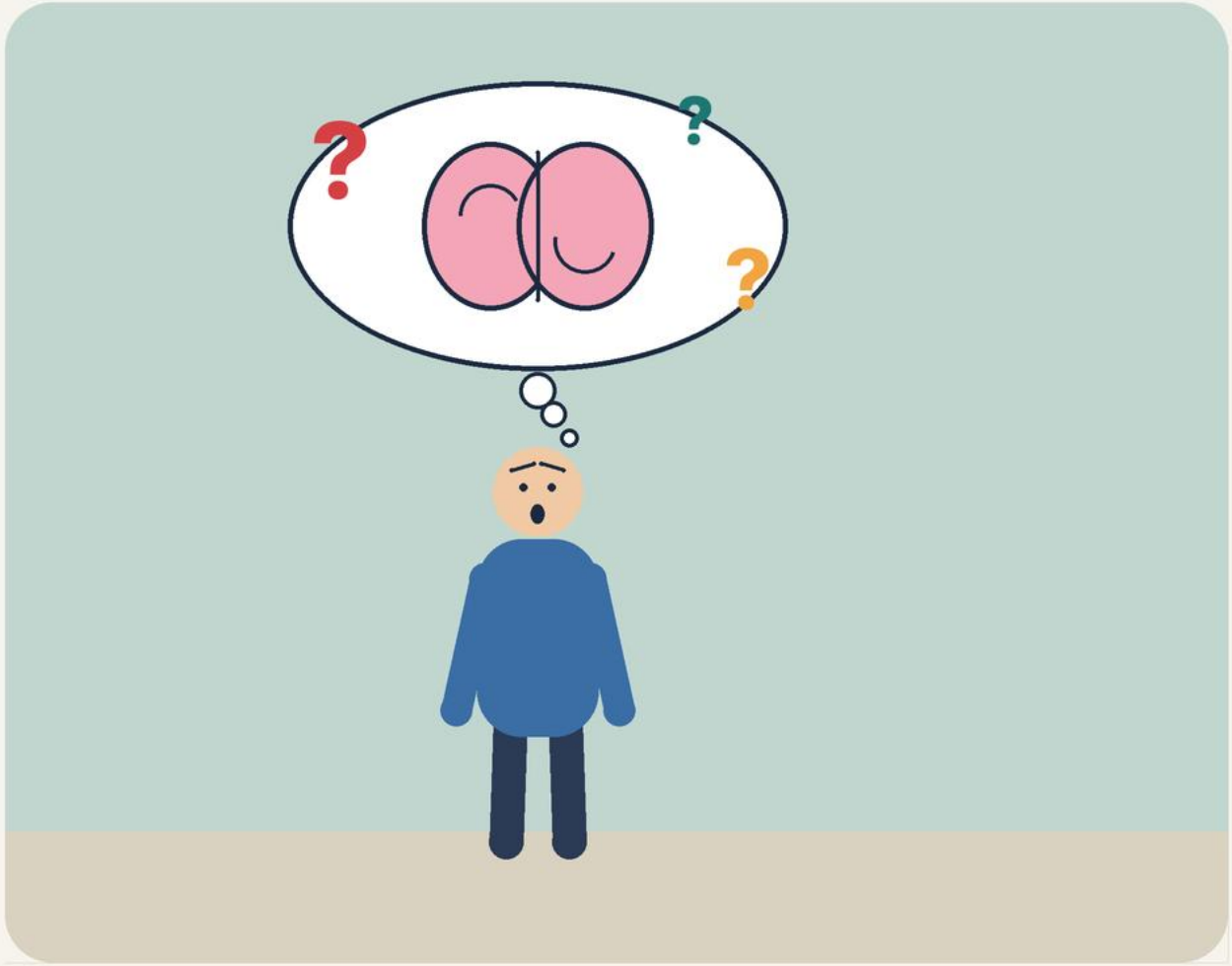


- Dolo: sabe y quiere
- Culpa: imprudencia, negligencia, impericia
- Dolo eventual: acepta el riesgo

contrastada con t.o. 1984 · reformas sin verificar

Art. 34, inc. 1 CP

Inimputabilidad



- No comprende la criminalidad del acto
- O no puede dirigir sus acciones
- Puede haber medidas de seguridad

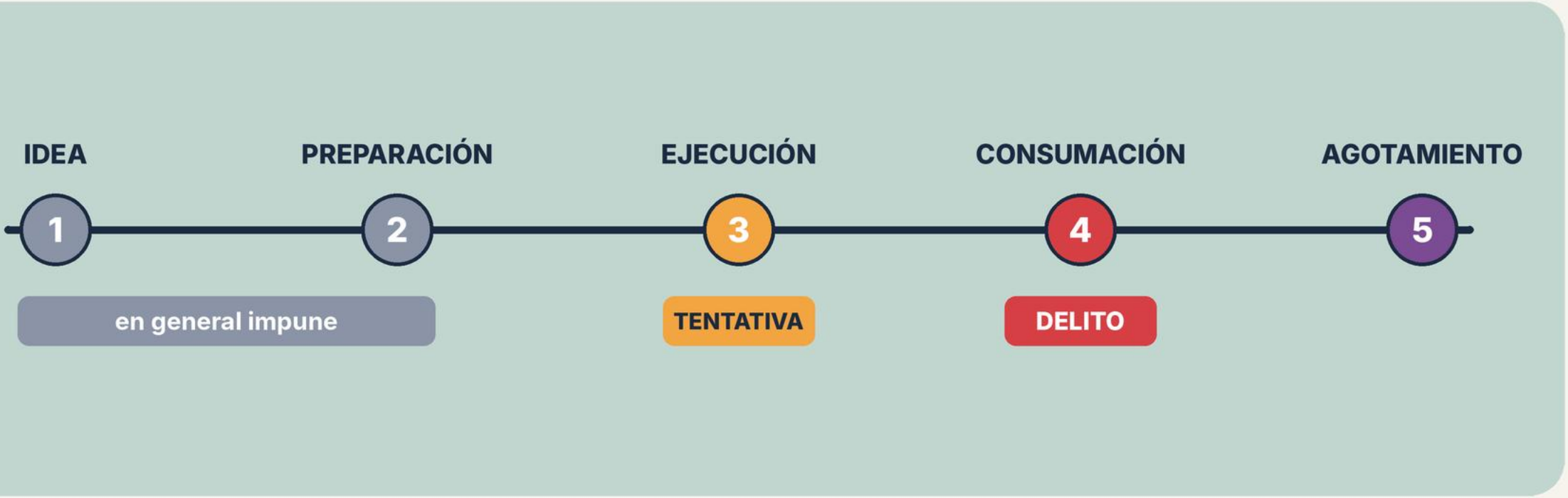
RESULTADO

No es punible

⚠ sin contrastar con el texto vigente

Arts. 42, 43 y 44 CP

Iter criminis



Tentativa: comienza la ejecución y no se consuma por causas ajenas

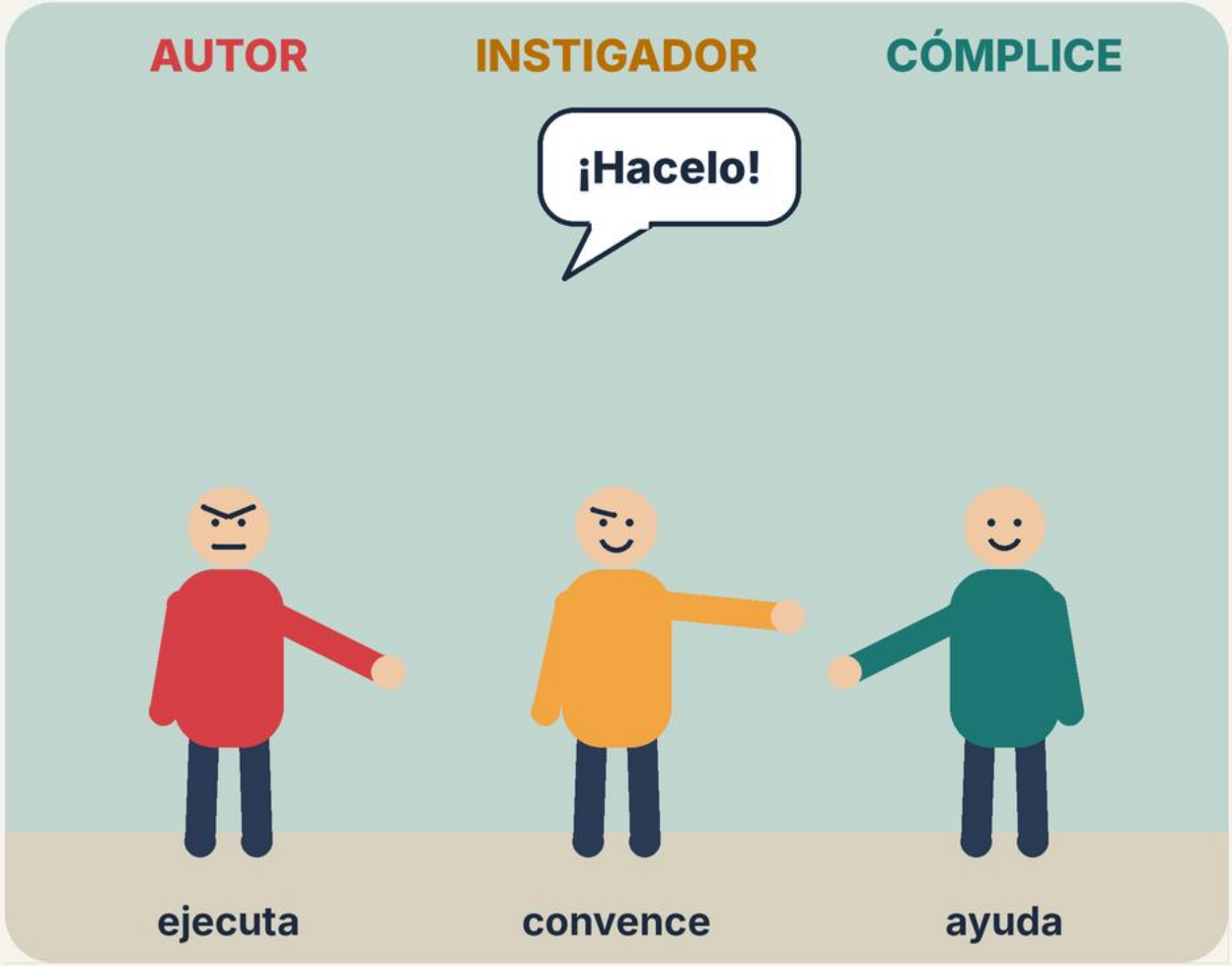
Pena reducida de 1/3 a 1/2 (art. 44)

Desistimiento voluntario: sin pena (art. 43)

⚠ sin contrastar con el texto vigente

Arts. 45 y 46 CP

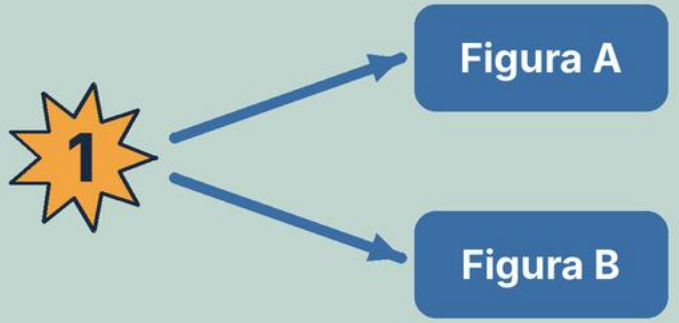
Autoría y participación



- Autor, cooperador necesario e instigador: pena del delito
- Cómplice secundario: pena reducida de 1/3 a 1/2

Concurso ideal y real

CONCURSO IDEAL



se aplica la pena MAYOR

CONCURSO REAL



mínimo: el mayor
máximo: suma, tope 50 años

varios hechos independientes

Ideal (art. 54): un hecho, varias figuras → se aplica la pena mayor

Real (art. 55): varios hechos → mínimo el mayor, máximo la suma

Tope: 50 años de prisión o reclusión

Doctrina

Concurso aparente de leyes



- Un hecho que parece encajar en varias normas
- Se aplica una sola: desplaza a las otras
- Criterios: especialidad, subsidiariedad, consunción

Doctrina

Delito continuado



- Varios actos, una misma resolución delictiva
- Ofenden el mismo bien jurídico
- Se trata como un solo delito

Concurso real: cómo se calcula

Ejemplo: 3 hechos independientes

A 3 a 10 años

B 1 a 6 años

C 2 a 8 años

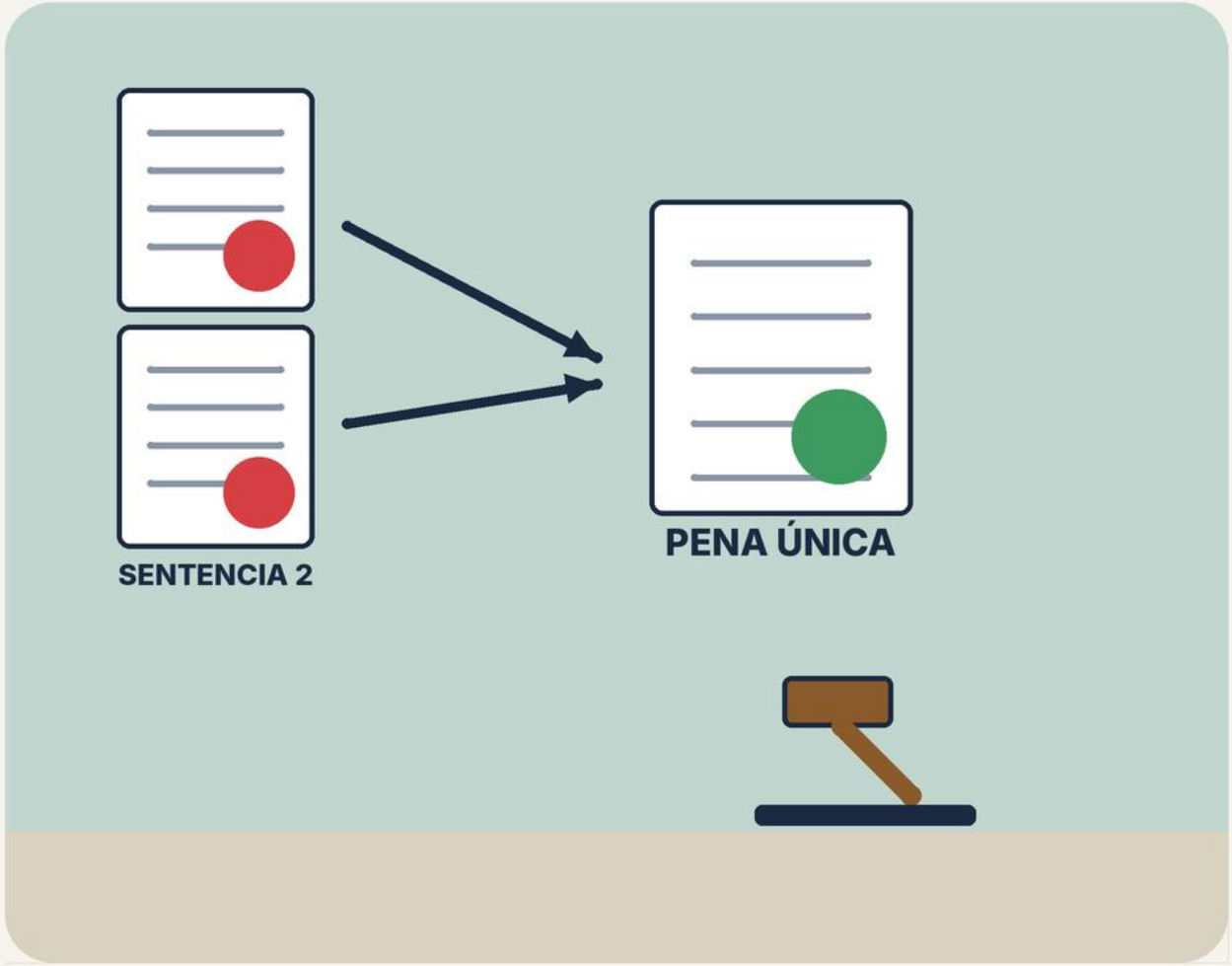
Mínimo: el mayor de los mínimos = 3

Máximo: 10 + 6 + 8 = 24 (tope: 50)

PENA: 3 a 24 años

- Mínimo: el mayor de los mínimos
- Máximo: suma de los máximos
- La suma no puede superar 50 años
- Ejemplo con datos hipotéticos

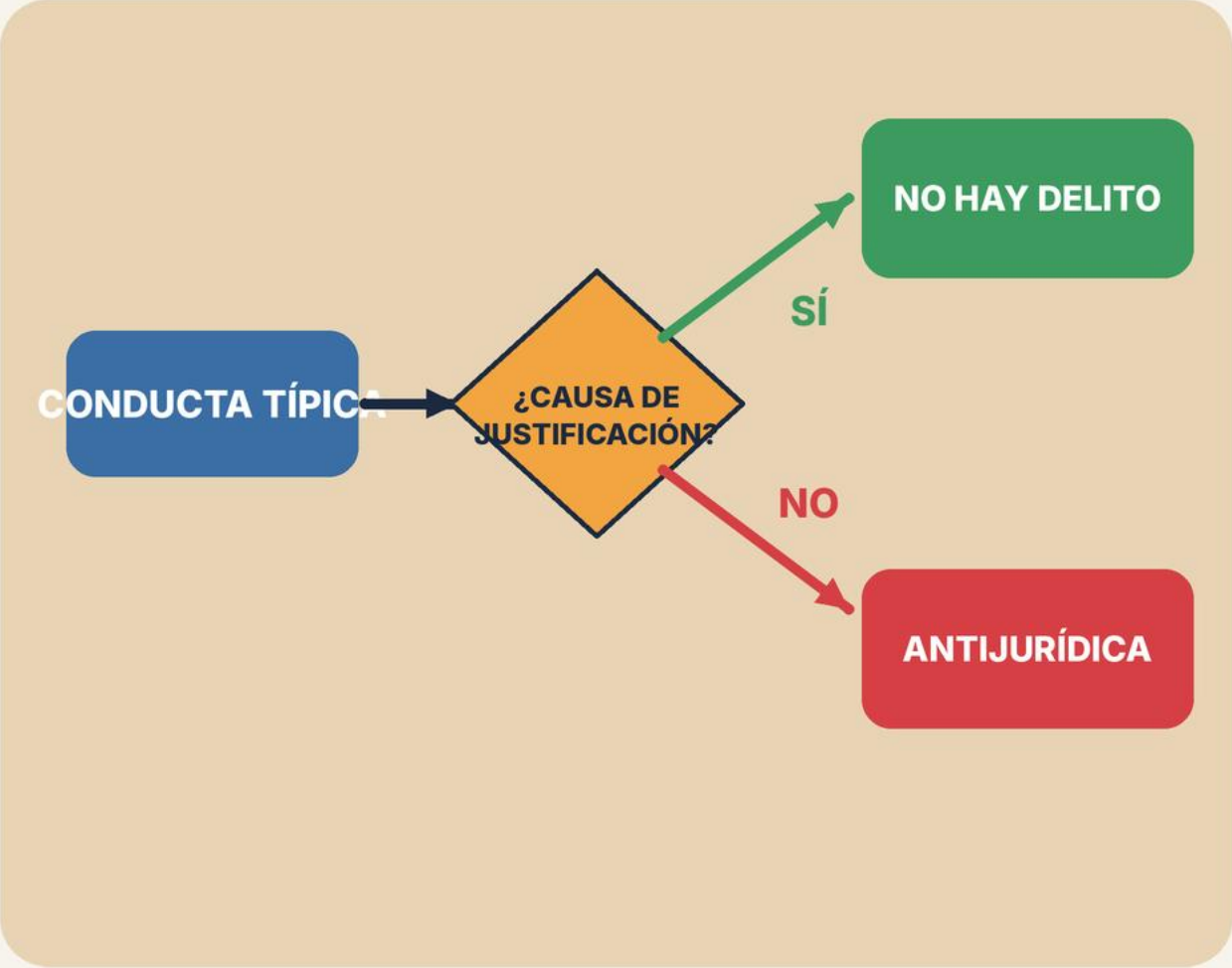
Unificación de penas



- Condena firme y nuevo juicio por otro hecho, o sentencias dictadas violando las reglas
- El juez que aplicó la pena mayor dicta una única sentencia, a pedido de parte
- Sin alterar las declaraciones de hechos de las otras

Doctrina

Antijuridicidad y justificación



- Típica no es todavía delito
- Una causa de justificación autoriza la conducta
- Si existe: no hay delito

contrastada con t.o. 1984 · reformas sin verificar

Art. 34, inc. 6 CP

Legítima defensa



- Agresión ilegítima
- Necesidad racional del medio
- Falta de provocación suficiente

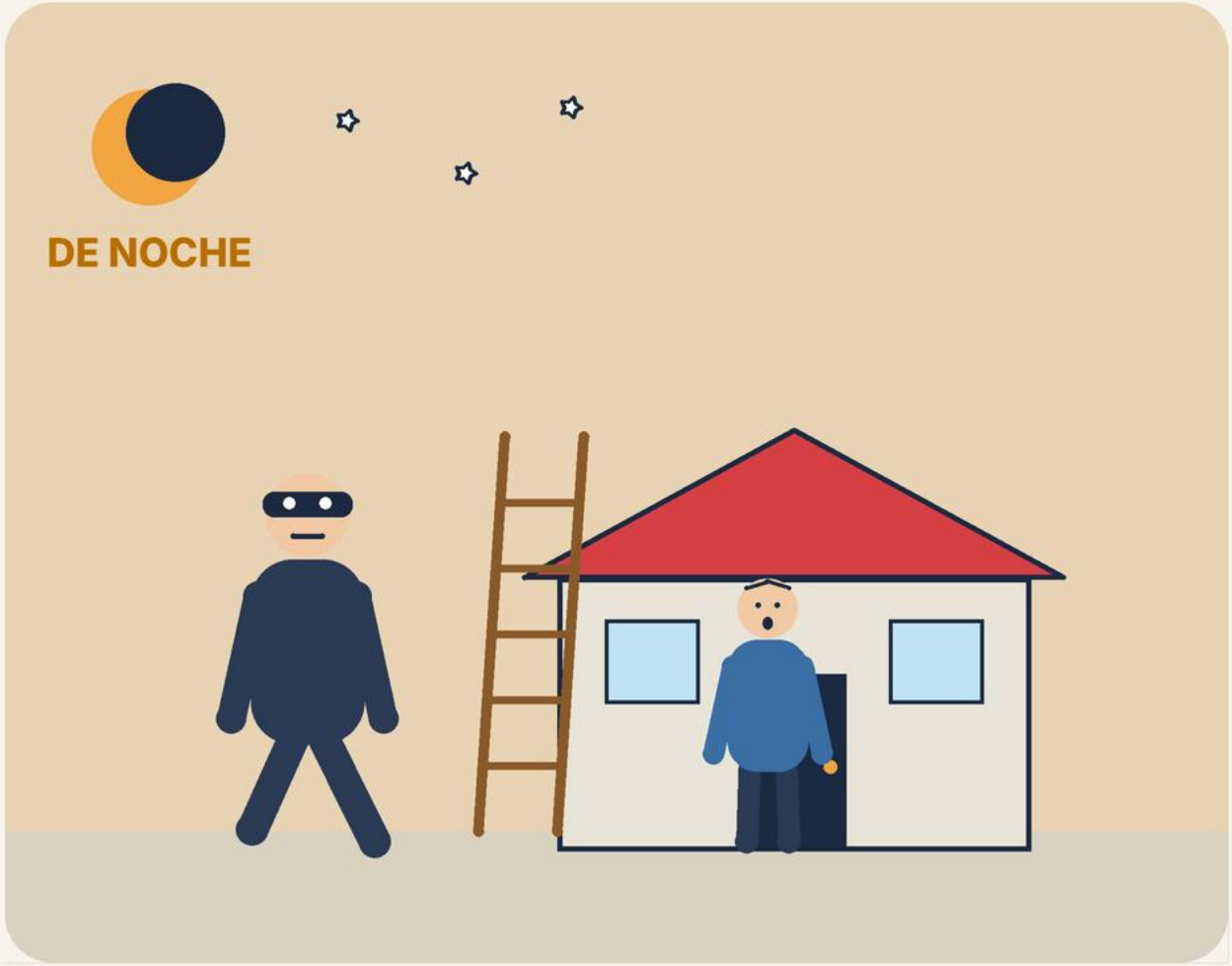
RESULTADO

No es punible

contrastada con t.o. 1984 · reformas sin verificar

Art. 34, inc. 6 CP

Defensa privilegiada



- De noche: rechaza escalamiento o fractura de su casa
- Encuentra a un extraño en su hogar y hay resistencia
- La ley entiende que concurren los requisitos

RESULTADO

No es punible

contrastada con t.o. 1984 · reformas sin verificar

Art. 34, inc. 7 CP

Legítima defensa de terceros



- Defiende la persona o los derechos de otro
- Agresión ilegítima y necesidad racional del medio
- Si el agredido provocó: el tercero no participó

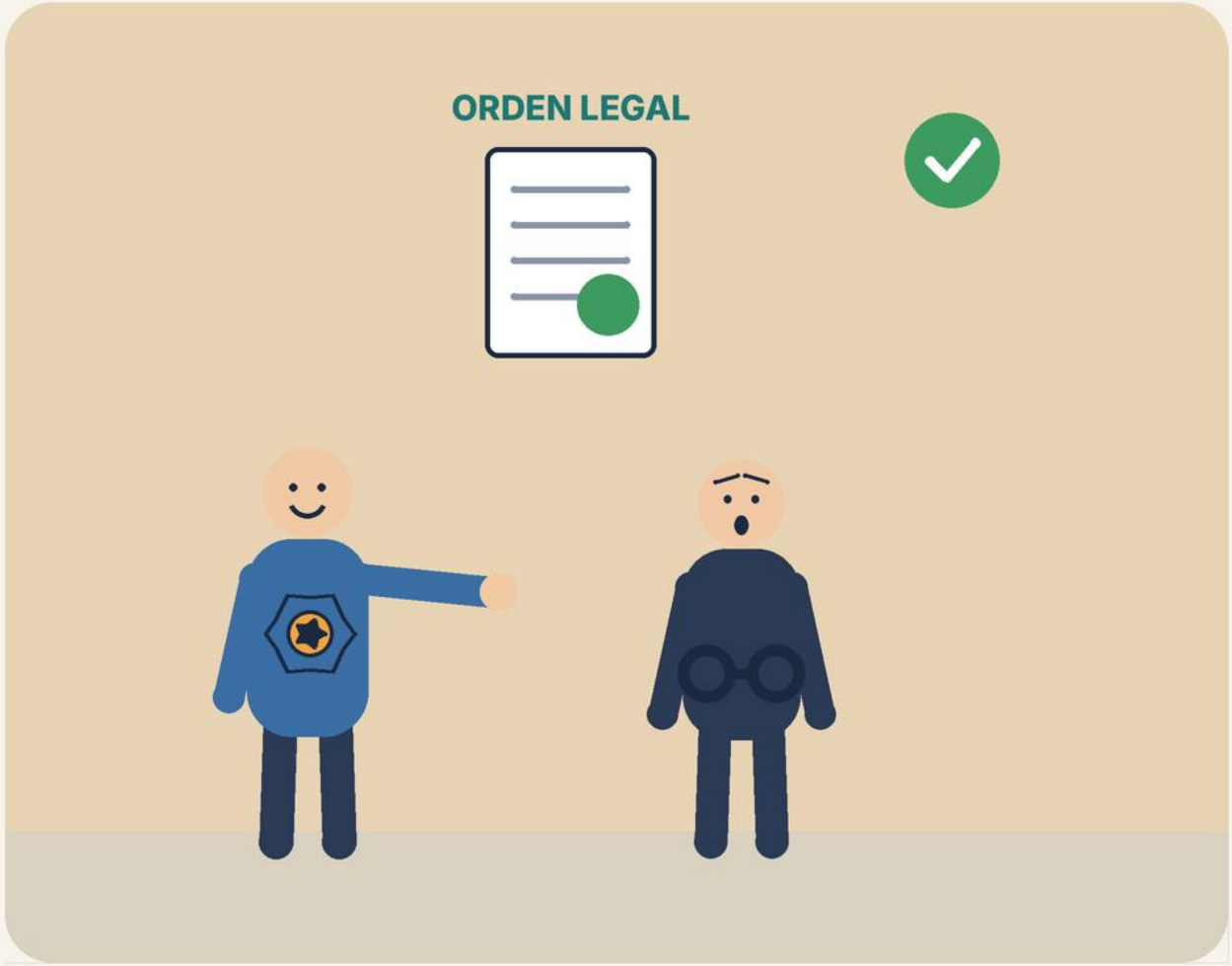
RESULTADO

No es punible

contrastada con t.o. 1984 · reformas sin verificar

Art. 34, inc. 4 CP

Deber, derecho, autoridad o cargo



- Cumple un deber
- O ejerce legítimamente un derecho, autoridad o cargo
- Ej.: detención legal por un agente

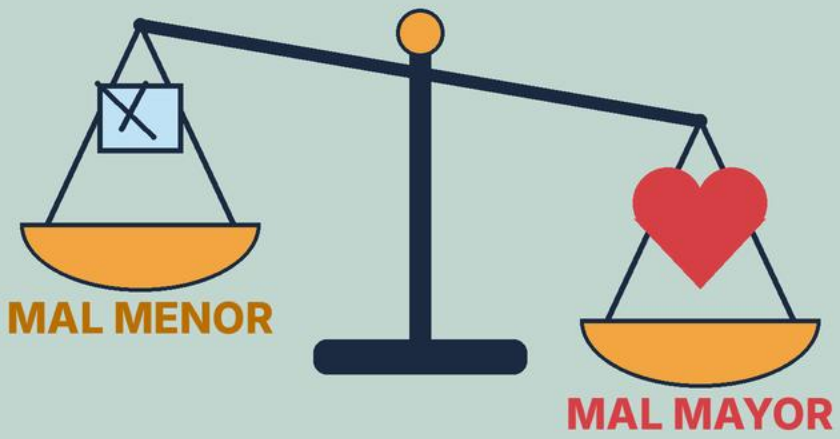
RESULTADO

No es punible

contrastada con t.o. 1984 · reformas sin verificar

Art. 34, inc. 3 CP

Estado de necesidad



- Evita un mal mayor e inminente
- Causa un mal menor
- No lo provocó

RESULTADO

No es punible

Estado de necesidad: ¿justifica o exculpa?

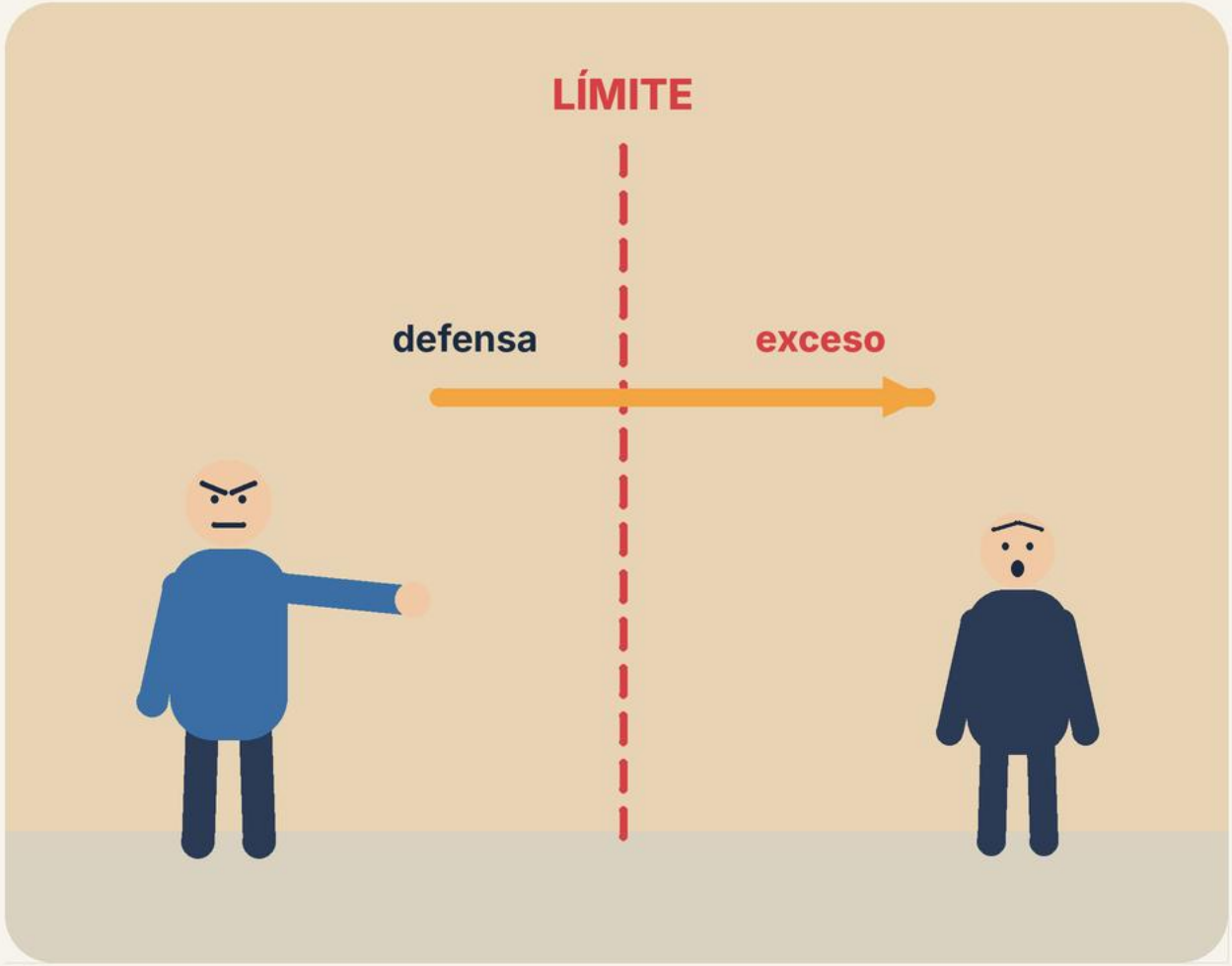


- Mal mayor evitado: justifica (inc. 3)
- Males equivalentes: exculpa (doctrina)
- Siempre: mal inminente y ajeno a su culpa

contrastada con t.o. 1984 · reformas sin verificar

Art. 35 CP

Exceso en la justificación



- Excede los límites de la ley, la autoridad o la necesidad
- Se castiga como delito culposo
- Ej.: defensa que supera lo racional

PENA

Pena del delito por culpa o imprudencia

Doctrina

Consentimiento del titular



- Solo en bienes disponibles
- Libre, informado y previo
- Ej.: tratamiento médico, deporte con reglas

Doctrina

Justificar no es exculpar

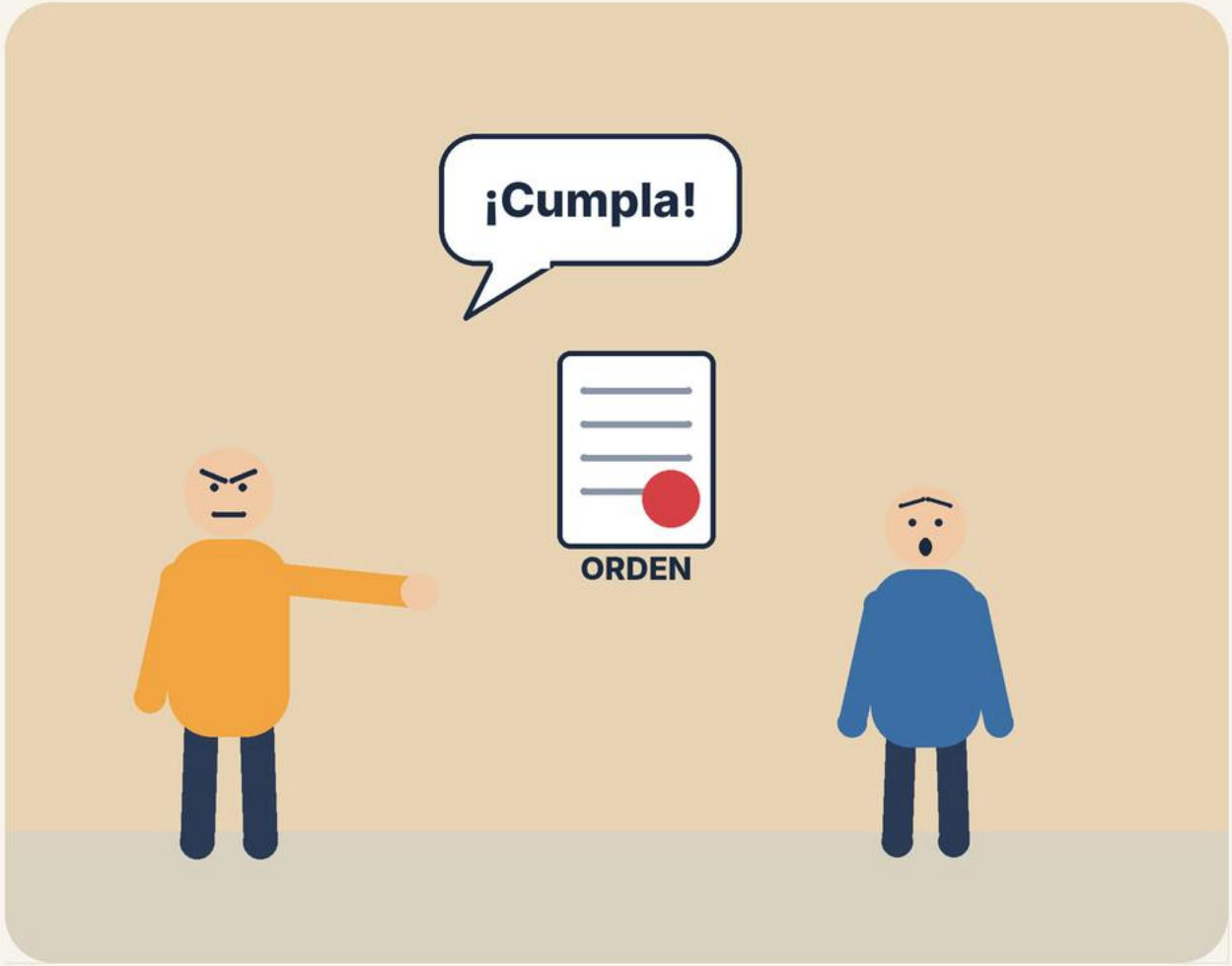
JUSTIFICACIÓN	EXCULPACIÓN
 el derecho lo permite	 ilícito, pero no reprochable

- Justificación: el hecho es lícito
- Exculpación: hecho ilícito, sin reproche
- Contra lo justificado no cabe legítima defensa

contrastada con t.o. 1984 · reformas sin verificar

Art. 34, inc. 5 CP

Obediencia debida



- Orden de un superior jerárquico
- Naturaleza discutida: ¿justifica o exculpa?
- No ampara órdenes manifiestamente ilícitas

RESULTADO

No es punible

contrastada con t.o. 1984 · reformas sin verificar

Art. 79 CP

Homicidio simple



- Matar a otro
- Con dolo
- Sin agravantes ni atenuantes

PENA

Reclusión o prisión de 8 a 25 años

⚠ sin contrastar con el texto vigente

Art. 80 CP

Homicidio agravado

¿Qué lo agrava?



- Vínculo · pareja · ensañamiento · alevosía
- Veneno · precio · odio · violencia de género
- Criminis causa · función de seguridad · otros

PENA

Reclusión o prisión perpetua

contrastada con t.o. 1984 · reformas sin verificar

Art. 81, inc. 1, a) CP

Homicidio en emoción violenta



- Estado de emoción violenta
- Las circunstancias la hacen excusable
- Pena atenuada

PENA

Reclusión de 3 a 6 años o prisión de 1 a 3 años

norma y pena contrastadas

Arts. 84 y 84 bis CP

Homicidio culposo



- No quiere matar, pero no se cuida
- Con vehículo: art. 84 bis
- Agrava: fuga, alcohol, exceso de velocidad, +1 víctima

PENA

Art. 84: prisión de 1 a 5 años

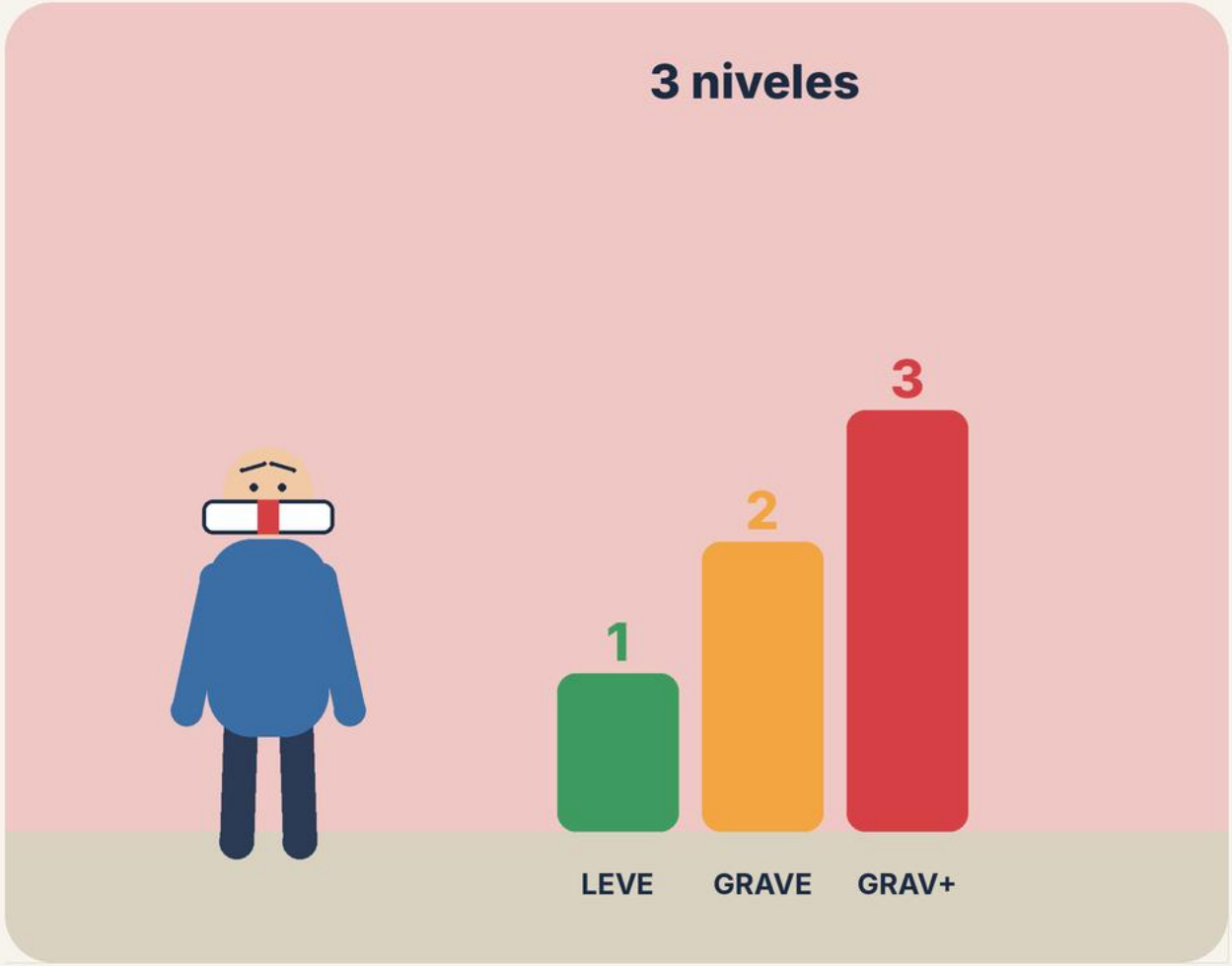
Art. 84 bis: de 2 a 5 (agravado: 3 a 6)

Más inhabilitación de 5 a 10 años

contrastada con t.o. 1984 · reformas sin verificar

Arts. 89, 90 y 91 CP

Lesiones dolosas



- Leves: daño en el cuerpo o la salud
- Graves: debilitación permanente, riesgo de vida, +1 mes sin trabajar
- Gravísimas: incurables, pérdida de sentido, órgano o miembro

PENA

Leves: 1 mes a 1 año

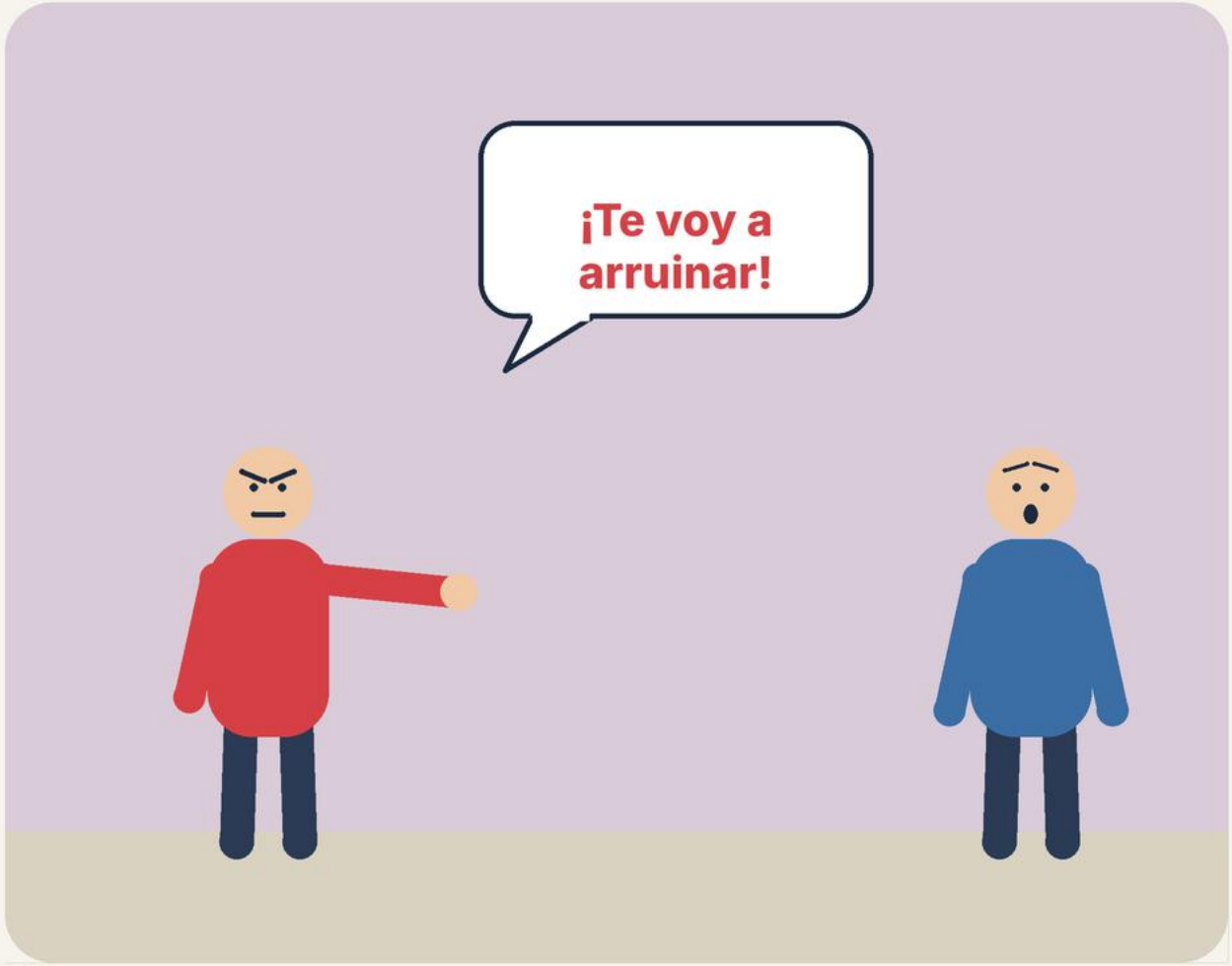
Graves: 1 a 6 años

Gravísimas: 3 a 10 años

contrastada con t.o. 1984 · reformas sin verificar

Art. 149 bis, 1.er párr. CP

Amenazas



- Usar amenazas
- Para alarmar o amedrentar
- Agrava: con armas o anónimas

PENA

Prisión de 6 meses a 2 años

Con armas o anónimas: 1 a 3 años

contrastada con t.o. 1984 · reformas sin verificar

Art. 150 CP

Violación de domicilio



- Entrar a morada o casa de negocio ajena
- Contra la voluntad expresa o presunta
- De quien puede excluirlo

PENA

Prisión de 6 meses a 2 años

contrastada con t.o. 1984 · reformas sin verificar

Art. 162 CP

Hurto



- Apoderarse de cosa mueble ajena
- Ilegítimamente
- Sin fuerza ni violencia

PENA

Prisión de 1 mes a 2 años

contrastada con t.o. 1984 · reformas sin verificar

Art. 164 CP

Robo



- Apoderarse de cosa mueble ajena
- Con fuerza en las cosas
- O violencia física en las personas

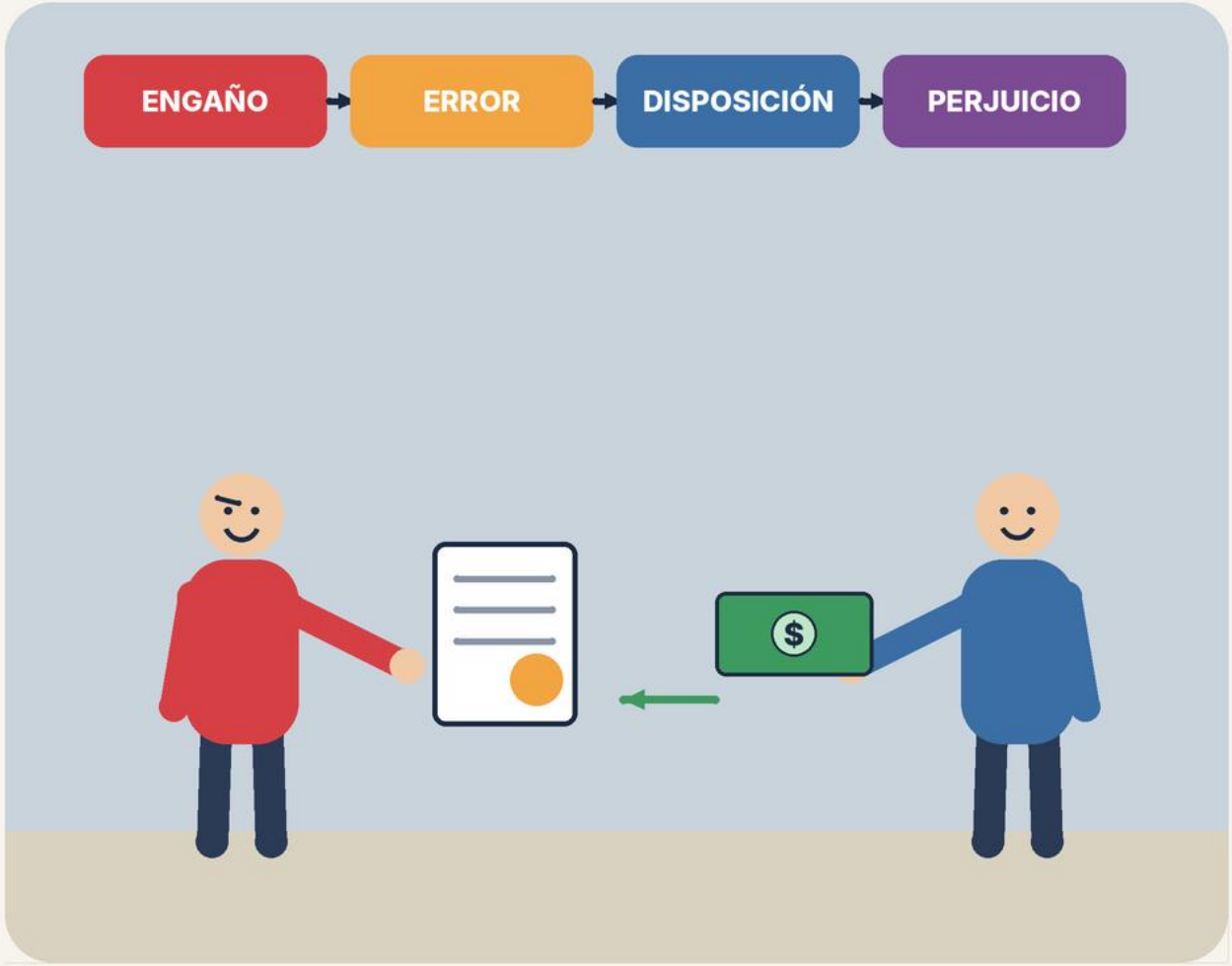
PENA

Prisión de 1 mes a 6 años

contrastada con t.o. 1984 · reformas sin verificar

Art. 172 CP

Estafa



- Defraudar a otro con ardid o engaño
- La víctima incurre en error
- Se perjudica su patrimonio

PENA

Prisión de 1 mes a 6 años

contrastada con t.o. 1984 · reformas sin verificar

Arts. 162 y 172 CP

Hurto o estafa



- Hurto: toma sin la voluntad de la víctima
- Estafa: la víctima entrega, engañada
- Clave: ¿hubo disposición patrimonial?

PENA

Hurto: 1 mes a 2 años

Estafa: 1 mes a 6 años

contrastada con t.o. 1984 · reformas sin verificar

Art. 172 CP

Ardides de la estafa

¿Qué engaño?



- Nombre supuesto, calidad simulada
- Falsos títulos, influencia mentida
- Abuso de confianza; aparentar bienestar, crédito, comisión, empresa o negociación

PENA

Prisión de 1 mes a 6 años

contrastada con t.o. 1984 · reformas sin verificar

Art. 173 CP

Defraudaciones especiales

Casos especiales



- Casos especiales de defraudación
- Se castigan con la pena de la estafa
- Ej.: administración fraudulenta, tarjeta, sistemas informáticos

PENA

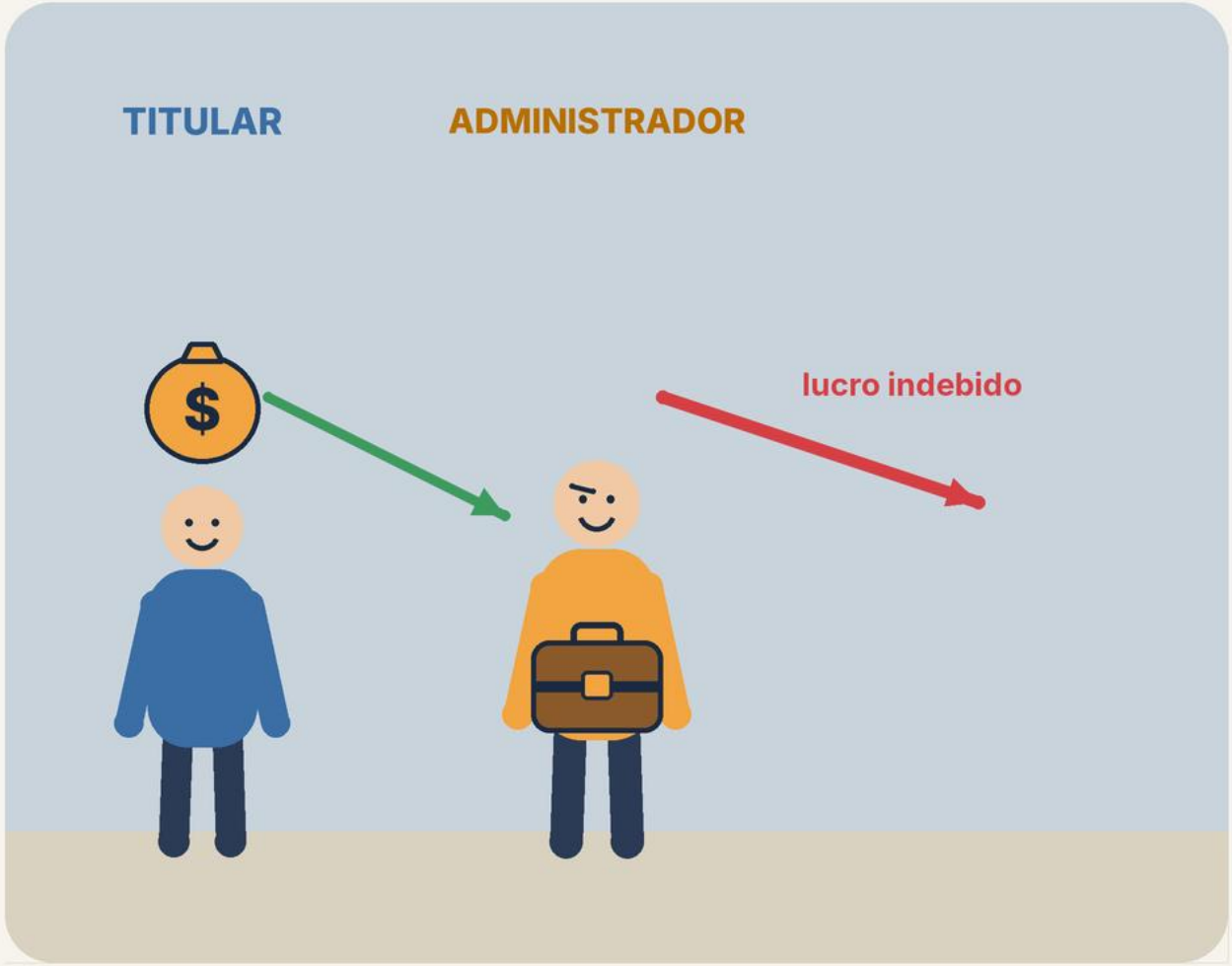
Misma pena que el art. 172

Prisión de 1 mes a 6 años

contrastada con t.o. 1984 · reformas sin verificar

Art. 173, inc. 7 CP

Administración fraudulenta



- Tiene a su cargo bienes o intereses pecuniarios ajenos
- Viola sus deberes para lucrar o dañar
- Perjudica los intereses confiados

PENA

Pena de la estafa

Prisión de 1 mes a 6 años

contrastada con t.o. 1984 · reformas sin verificar

Art. 173, inc. 2 CP

Retención indebida



- Recibe una cosa en depósito, comisión o administración
- Se niega a restituirla o no la devuelve a tiempo
- Con perjuicio de otro

PENA

Pena de la estafa

Prisión de 1 mes a 6 años

contrastada con t.o. 1984 · reformas sin verificar

Art. 173, inc. 15 CP

Defraudación con tarjeta



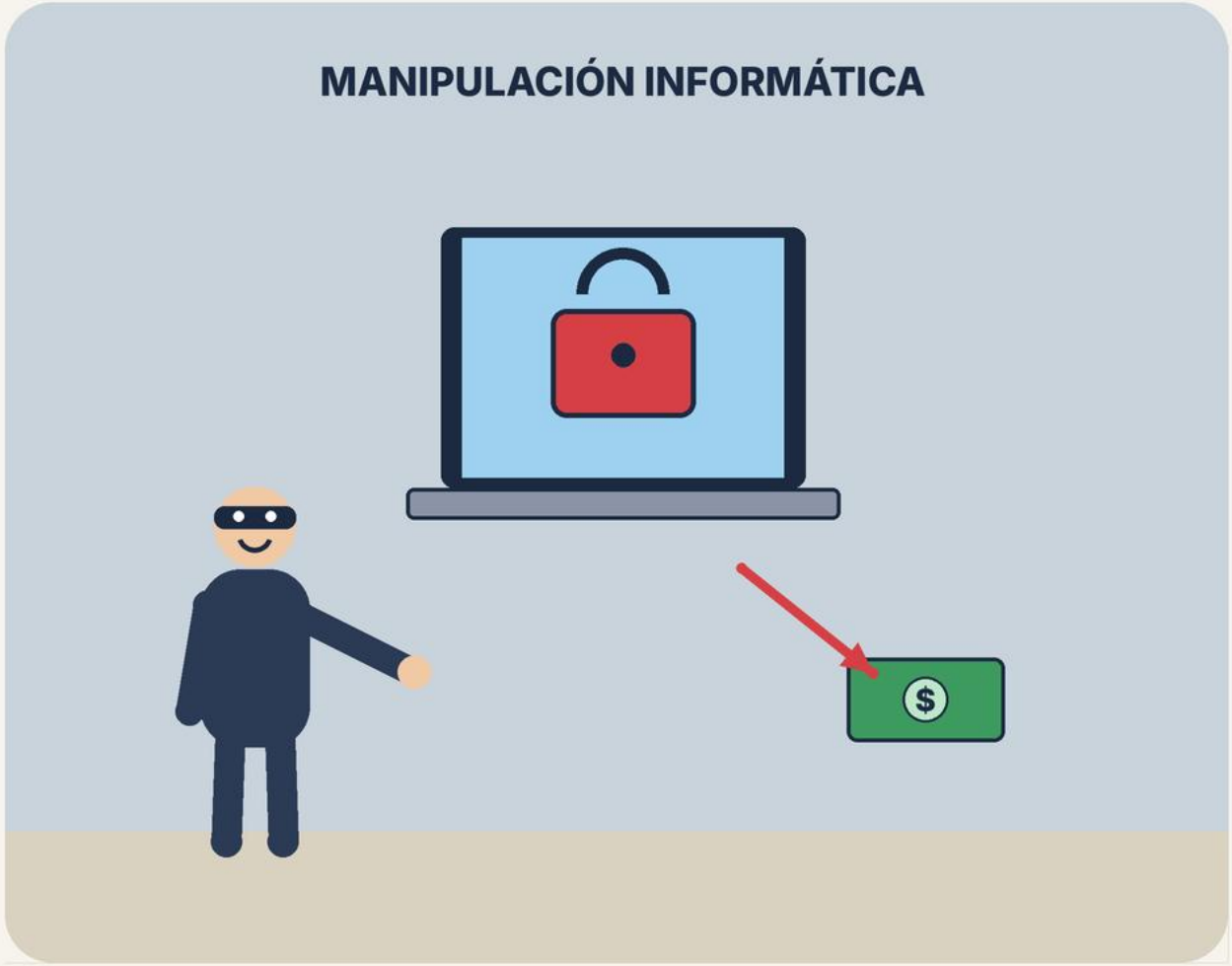
- Defrauda con tarjeta de compra, crédito o débito
- Falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida con engaño
- O uso no autorizado de sus datos

PENA

Pena de la estafa

Prisión de 1 mes a 6 años

Defraudación informática



- Defrauda mediante manipulación informática
- Altera el funcionamiento de un sistema o la transmisión de datos
- Causa perjuicio a otro

PENA

Pena de la estafa

Prisión de 1 mes a 6 años

contrastada con t.o. 1984 · reformas sin verificar

Art. 183 CP

Daño



- Destruir, inutilizar o dañar
- Cosa o animal ajeno
- Si no hay otro delito más grave

PENA

Prisión de 15 días a 1 año

Integridad sexual

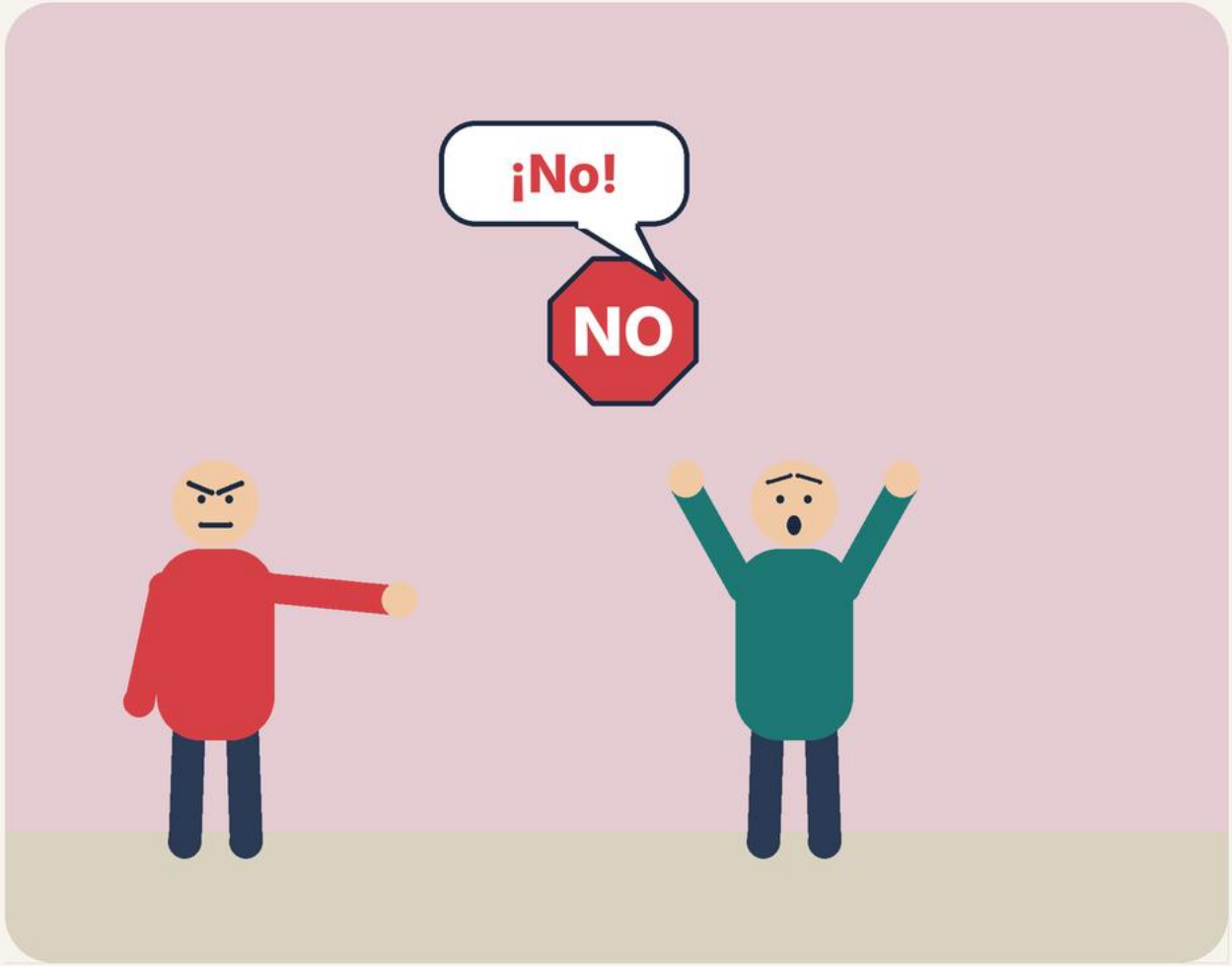


- Antes: “delitos contra la honestidad”
- Desde la Ley 25.087 (1999): integridad sexual
- Protege la libertad de decidir sobre la propia sexualidad

norma y pena contrastadas

Art. 119, 1.er párr. CP

Abuso sexual simple



- Abusar sexualmente de una persona
- Menor de 13, o con violencia, amenaza o abuso de poder
- O cuando no pudo consentir libremente

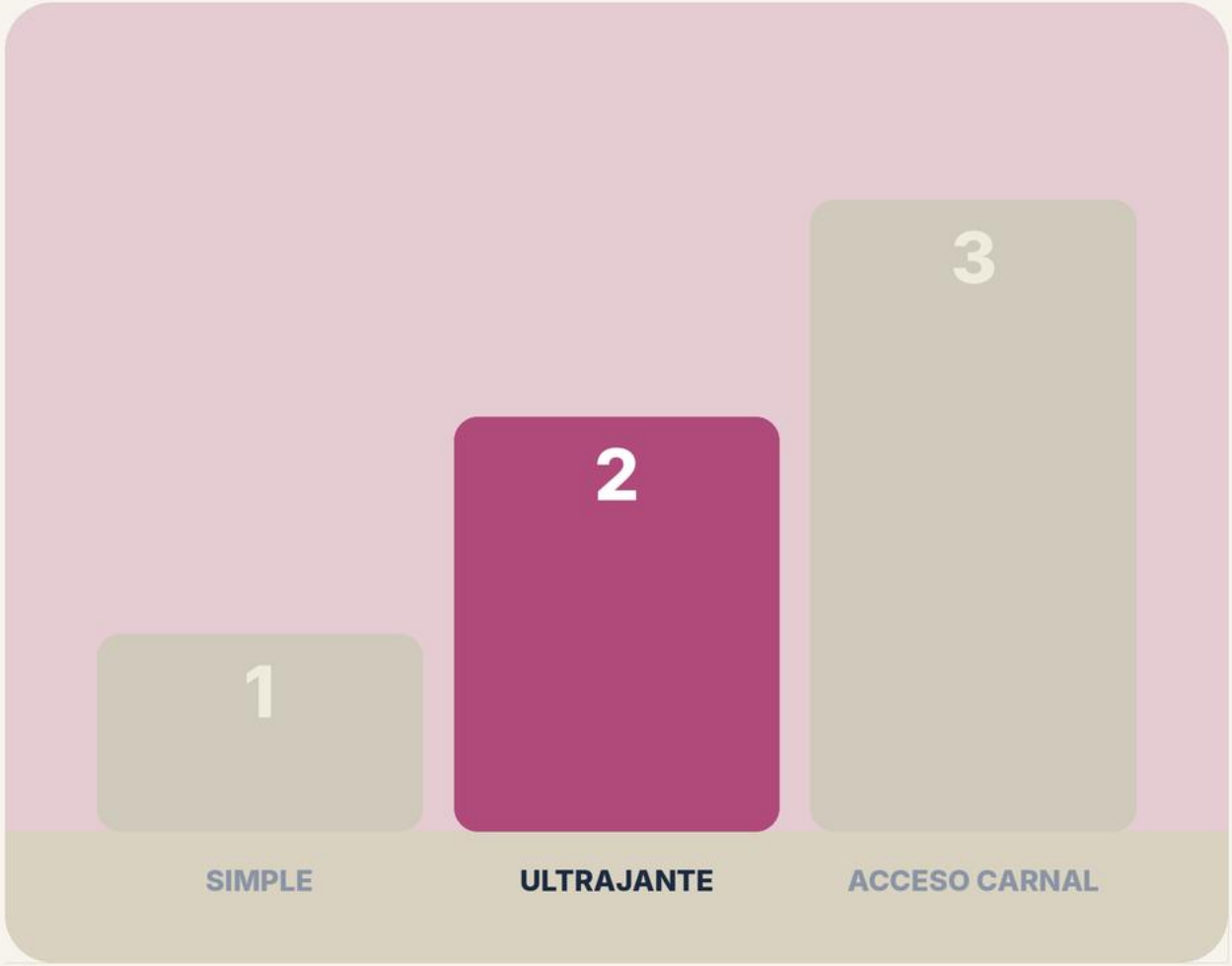
PENA

Reclusión o prisión de 6 meses a 4 años

norma y pena contrastadas

Art. 119, 2.º párr. CP

Sometimiento gravemente ultrajante



- Abuso con las circunstancias del 1.er párrafo
- Por su duración o circunstancias, gravemente ultrajante para la víctima

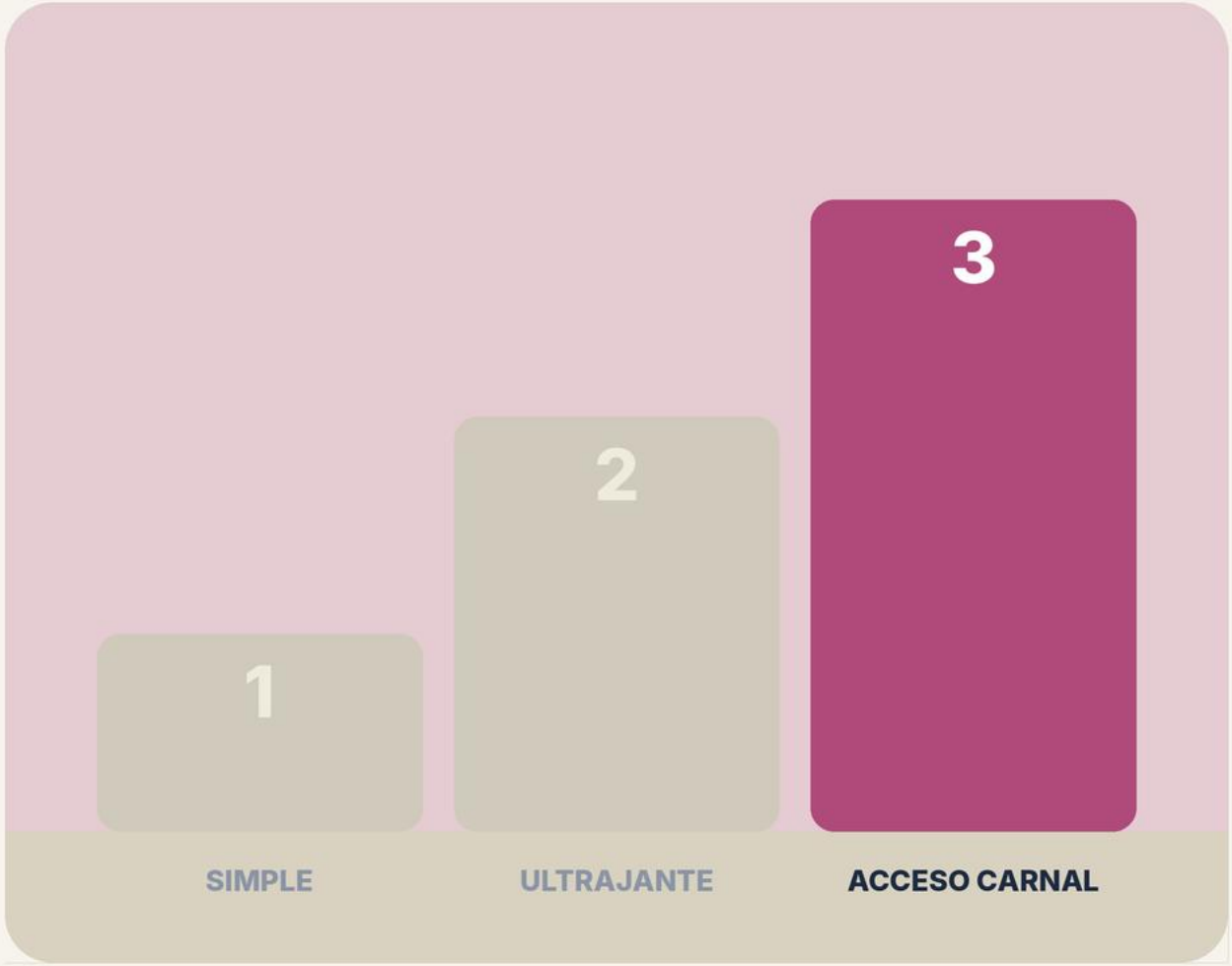
PENA

Reclusión o prisión de 4 a 10 años

norma y pena contrastadas

Art. 119, 3.er párr. CP

Abuso sexual con acceso carnal



- Acceso carnal por vía anal, vaginal u oral
- O actos análogos con objetos o partes del cuerpo, por vía anal o vaginal
- Con las circunstancias del 1.er párrafo

PENA

Reclusión o prisión de 6 a 15 años

norma y pena contrastadas

Art. 119, 4.º párr. CP

Agravantes del abuso sexual

Incisos a) a f)



- Se aplica a los párrafos 2.º y 3.º
- En el 1.er párrafo: pena de 3 a 10 años
- Si concurren los incisos a), b), d), e) o f)

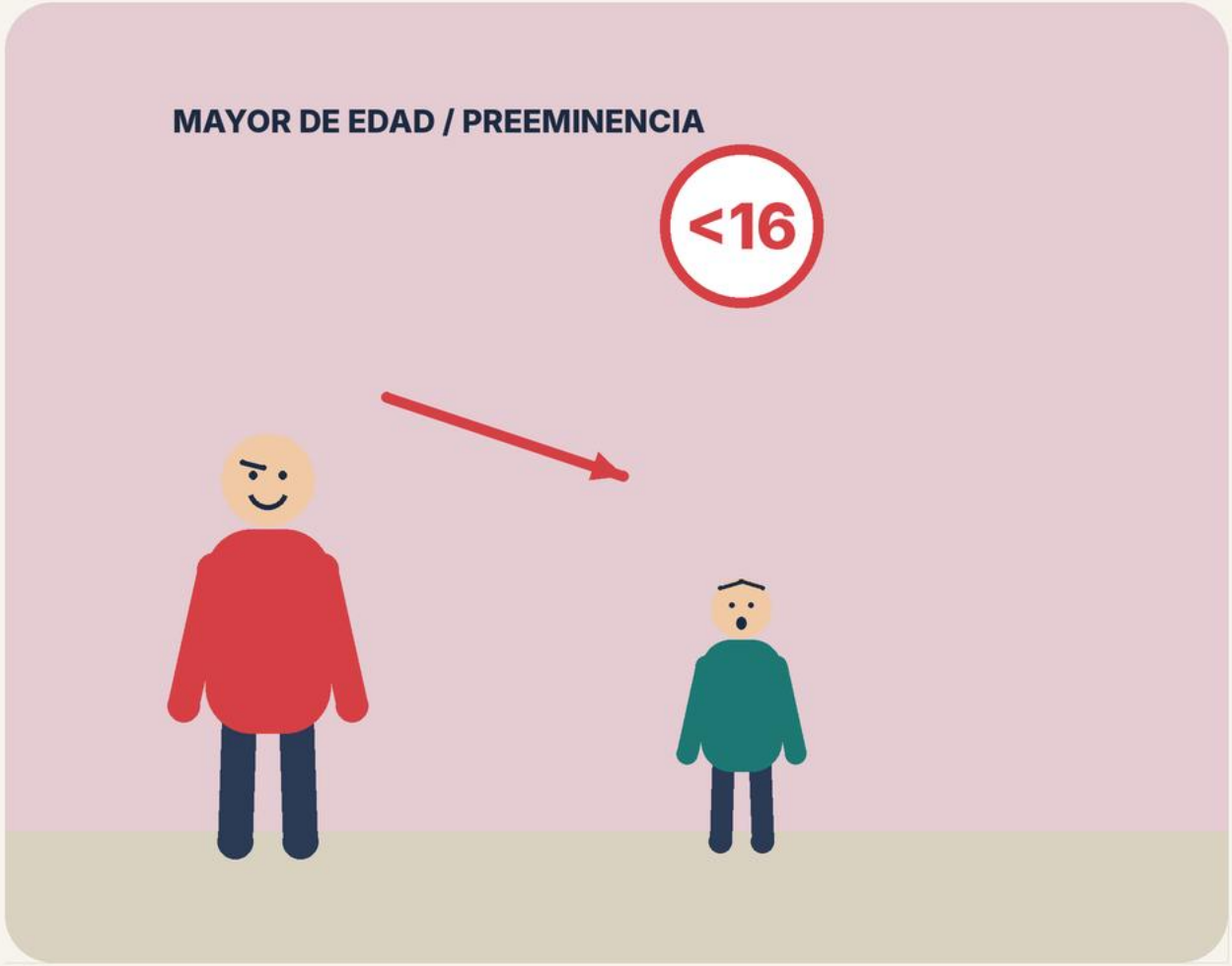
PENA

Reclusión o prisión de 8 a 20 años

norma y pena contrastadas

Art. 120 CP

Estupro



- Actos del art. 119, 2.º o 3.er párrafo
- Con menor de 16 años
- Aprovecha su inmadurez sexual: edad, preeminencia u otra circunstancia

PENA

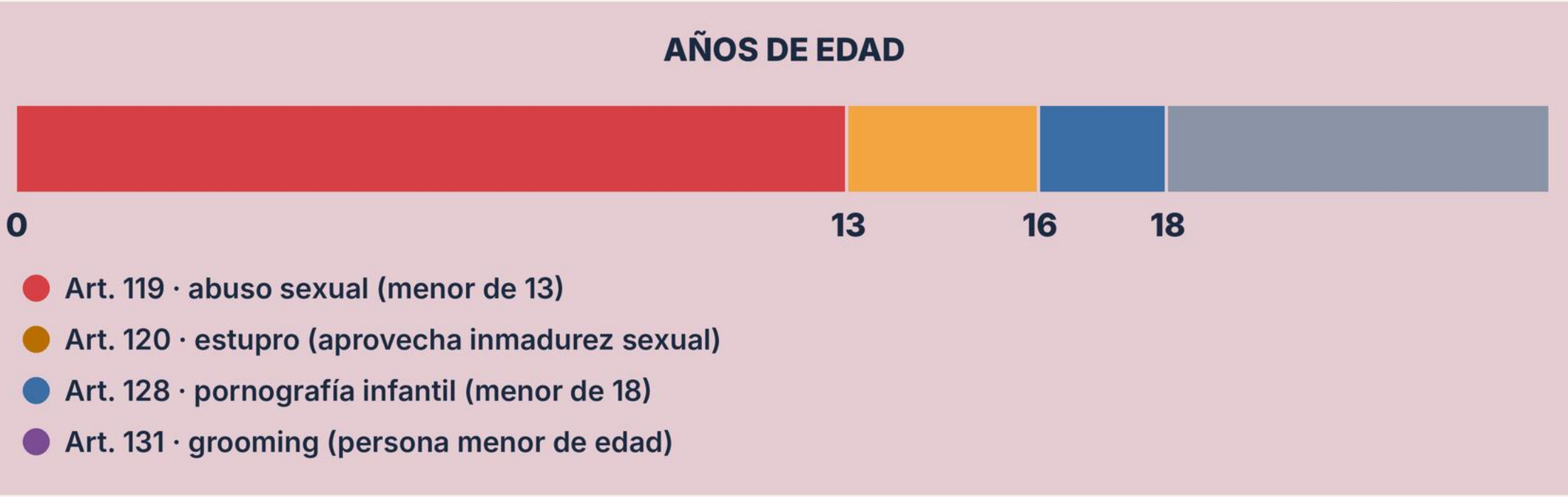
Prisión o reclusión de 3 a 6 años

Agravado: de 6 a 10 años

norma y pena contrastadas

Arts. 119, 120, 128 y 131 CP

Edades que importan



Menor de 13: abuso sexual (art. 119)

Menor de 16: estupro (art. 120)

Menor de 18: pornografía infantil (art. 128) y grooming (art. 131)

norma y pena contrastadas

Art. 128 CP

Pornografía infantil



- Producir, financiar, ofrecer, comerciar, publicar o distribuir
- Representaciones de menores de 18 en actividades sexuales explícitas
- Escalas +1/3 si la víctima es menor de 13

PENA

Art. 128: prisión de 3 a 6 años

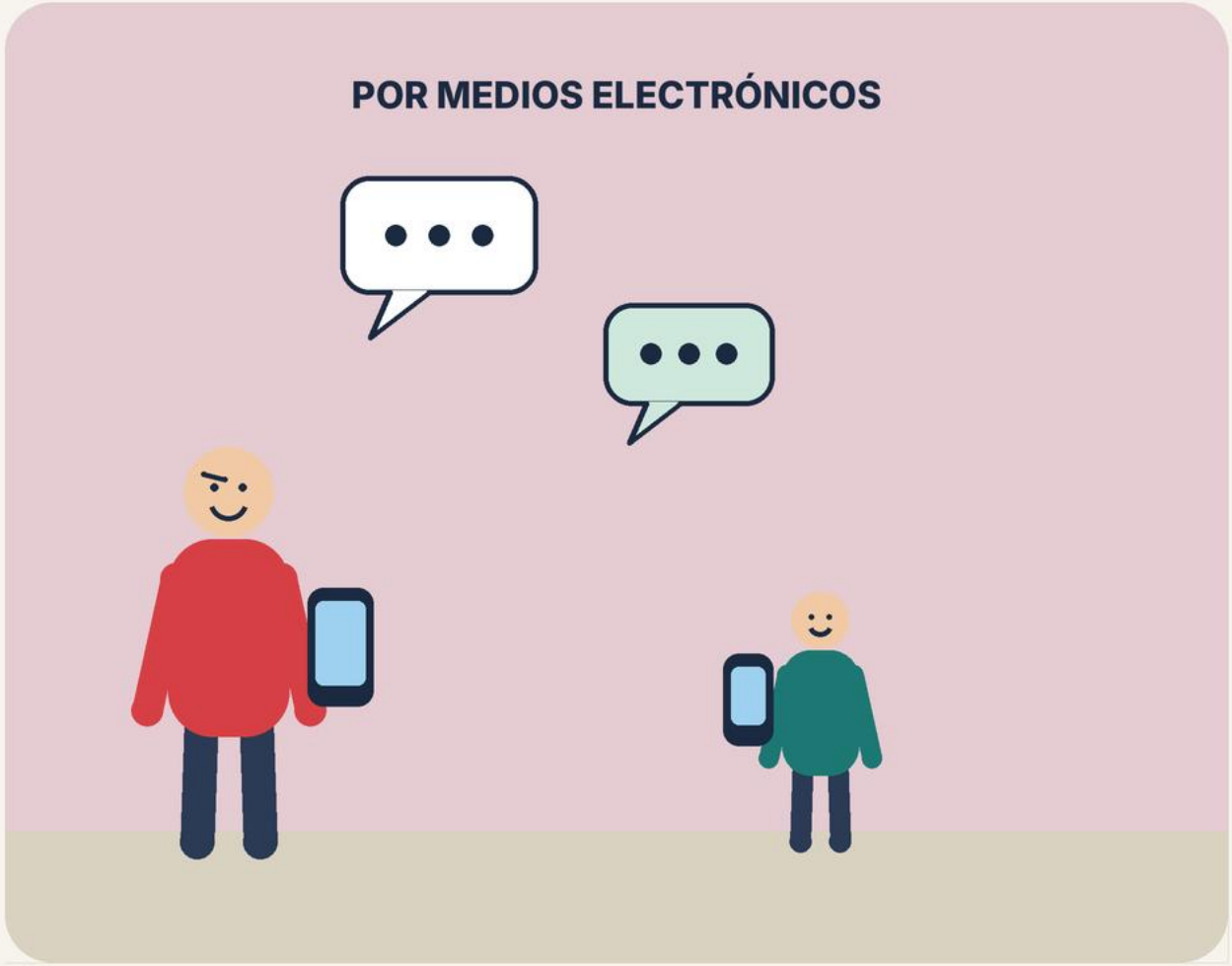
Tenencia: 4 meses a 1 año

Para distribuir: 6 meses a 2 años

norma y pena contrastadas

Art. 131 CP

Grooming

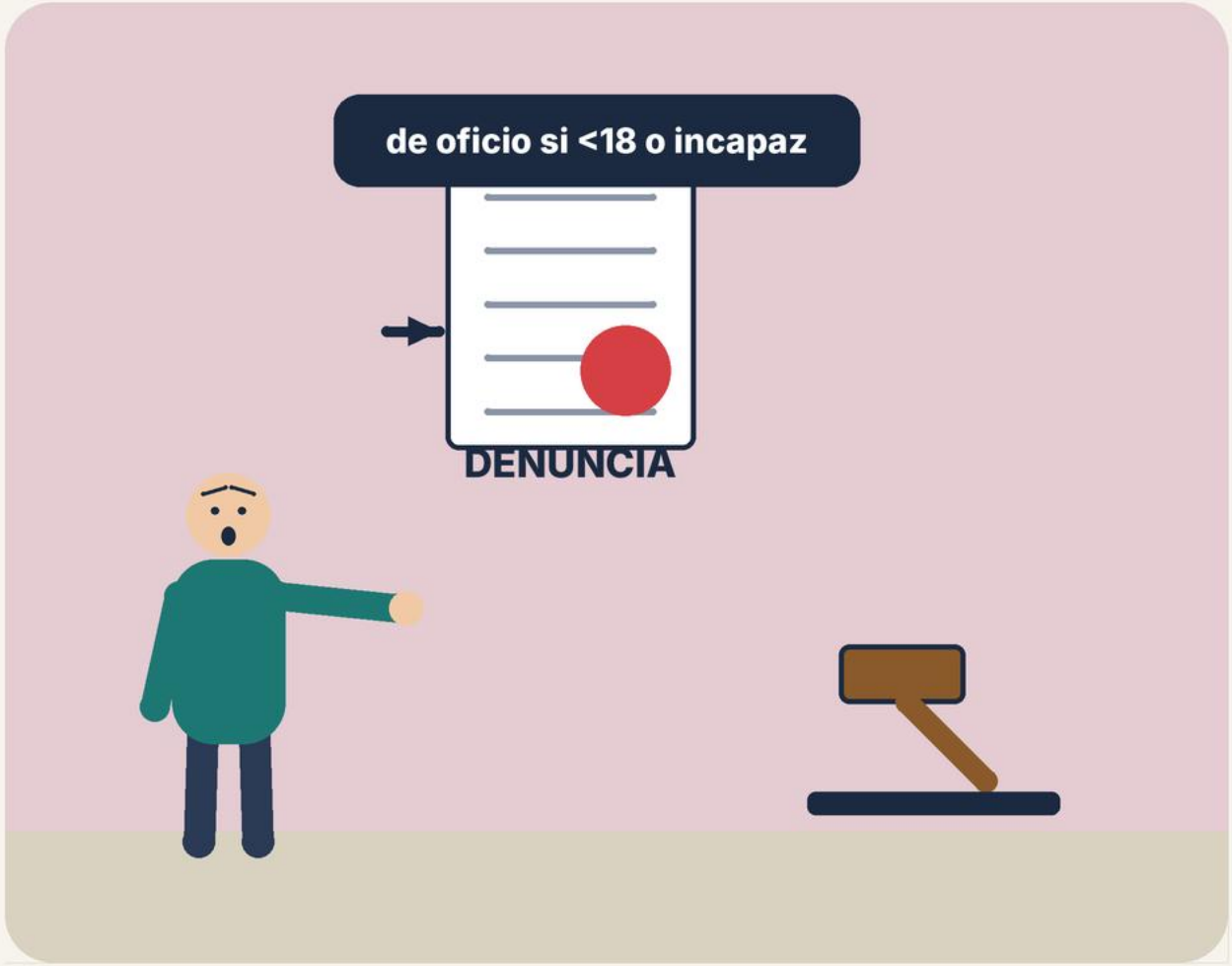


- Contacta a un menor por medios electrónicos
- Con el propósito de cometer un delito sexual
- Se castiga el contacto, aunque el abuso no se concrete

PENA

Prisión de 6 meses a 4 años

Quién puede promover la acción



- Arts. 119, 120 y 130: dependen de instancia privada
- De oficio si la víctima es menor de 18 o incapaz
- La víctima puede instar la acción pública (art. 132)

Corrupción de menores



- Promover o facilitar la corrupción de menores de 18
- Aunque medie consentimiento
- Más pena: menor de 13, engaño, violencia o vínculo

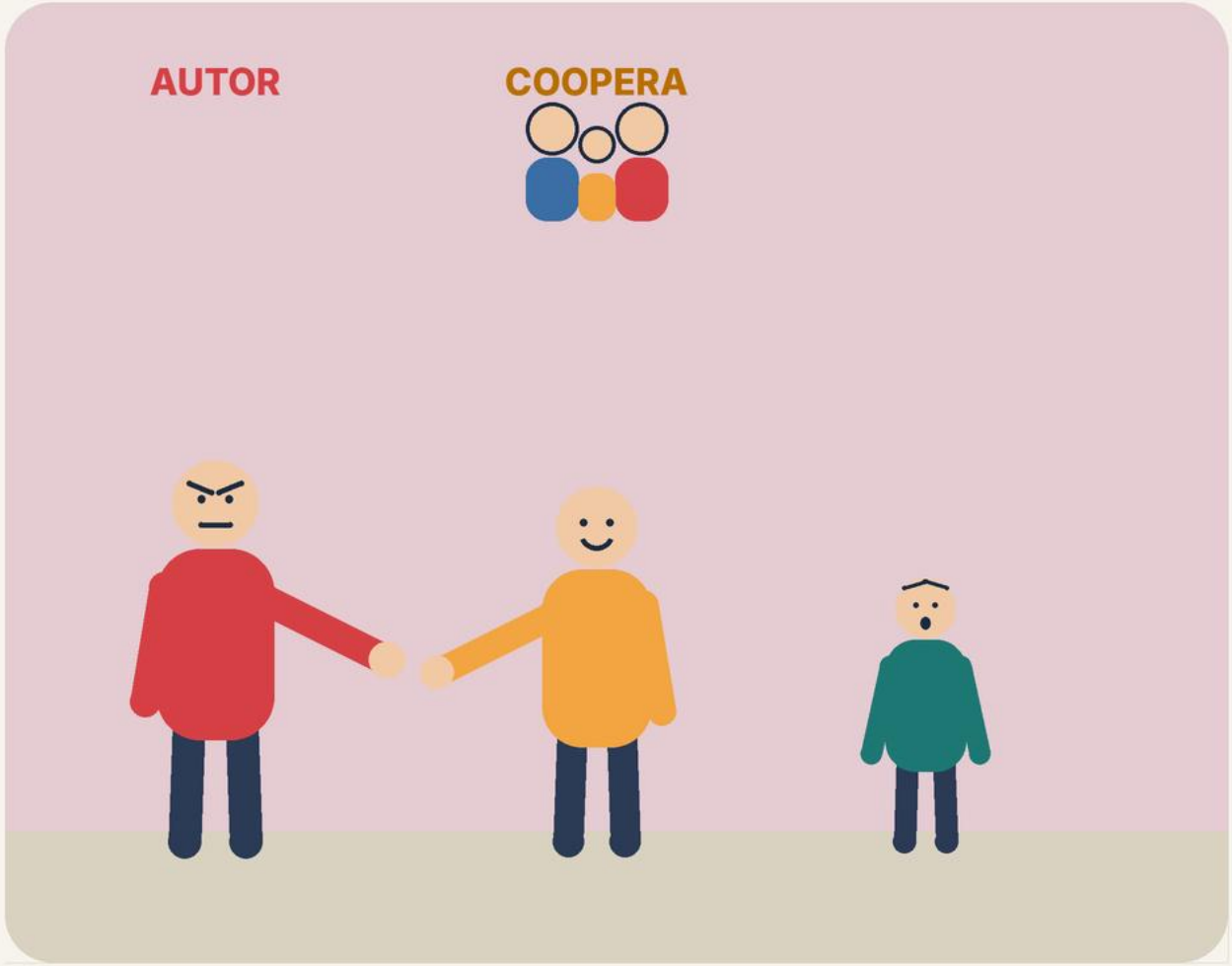
PENA

Prisión o reclusión de 3 a 10 años

Menor de 13: de 6 a 15

Engaño, violencia o vínculo: 10 a 15

Cooperación de allegados



- Ascendientes, cónyuges, convivientes, hermanos, tutores...
- O quien abusa de una relación de dependencia, autoridad, poder, confianza o encargo
- Cooperan en delitos de este título

PENA

Misma pena que los autores

Ley 23.737: panorama

Qué castiga

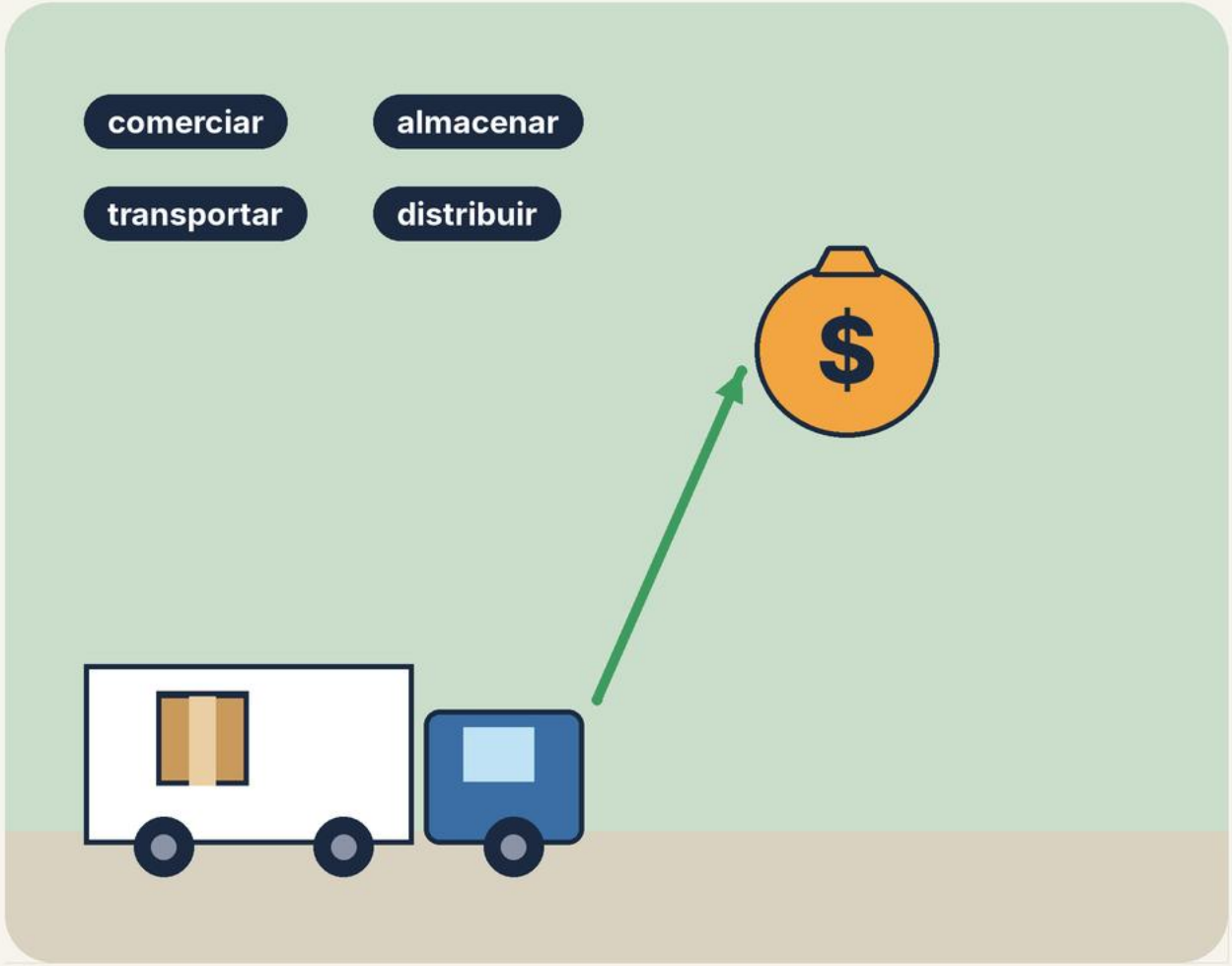


- Penas de prisión y multa en unidades fijas
- Menor pena para consumo personal y entrega ocasional
- Una unidad fija = valor de un formulario del Registro de Precursores (art. 45)

norma y pena contrastadas

Art. 5, incs. c) y d)

Comercio de estupefacientes



- Comercia, distribuye, da en pago, almacena o transporta
- O los tiene con fines de comercialización
- Incluye precursores químicos y materias primas

PENA

Prisión de 4 a 15 años

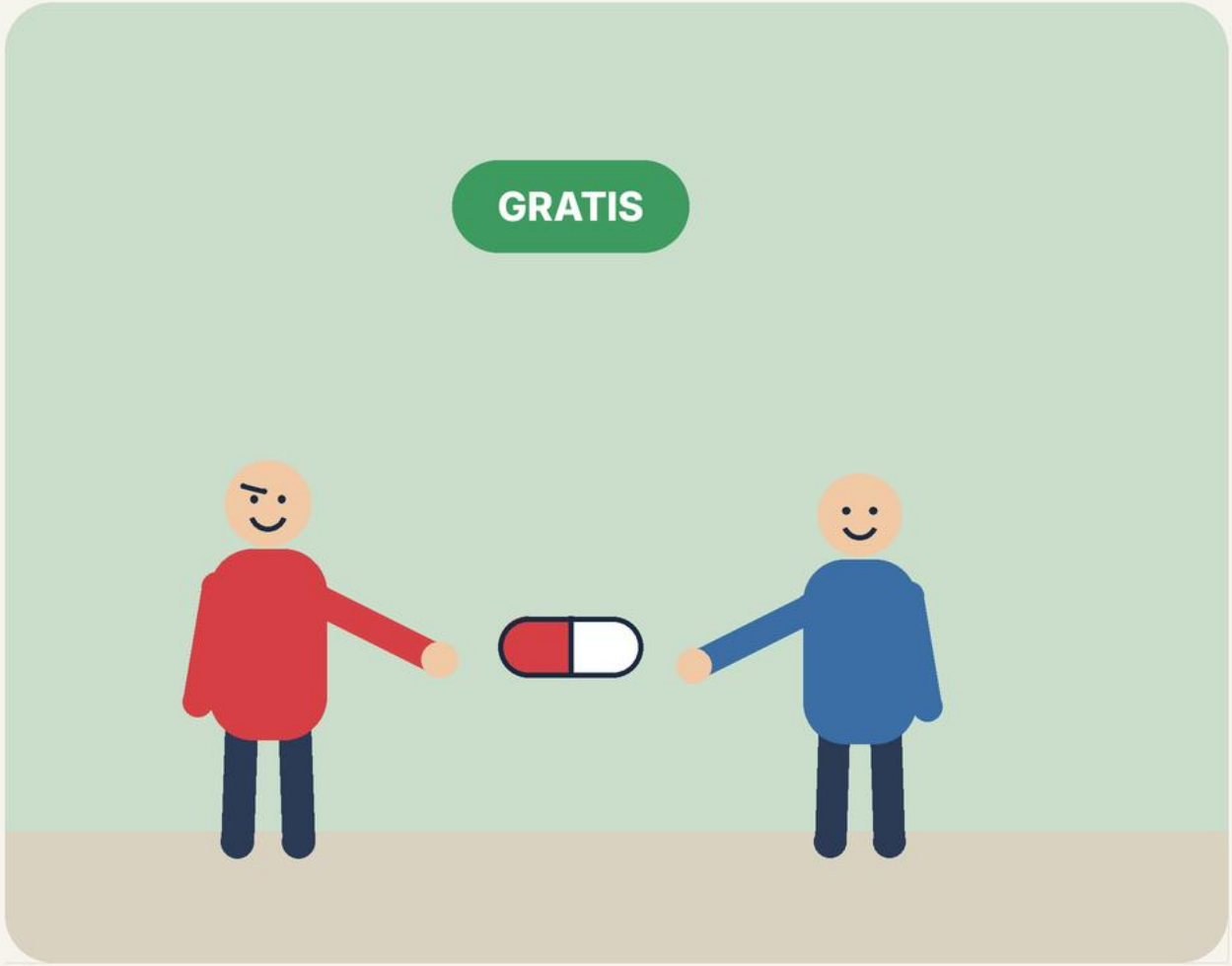
Multa de 45 a 900 unidades fijas

Con habilitación pública: inhabilitación 5 a 15

norma y pena contrastadas

Art. 5, inc. e) y últ. párr.

Entrega de estupefacientes



- Entrega, suministra, aplica o facilita a otros
- Oneroso: pena del art. 5; gratuito: menor
- Ocasional, escasa cantidad y para uso personal del que recibe: aún menor

PENA

Oneroso: 4 a 15 años

Gratuito: 3 a 12 años

Ocasional y para uso personal: 6 meses a 3 años

norma y pena contrastadas

Art. 5, inc. a) y 4.º párr.

Siembra y cultivo

SIEMBRA · CULTIVO · GUARDA DE SEMILLAS

para producir estupefacientes



- Siembra o cultiva plantas, guarda semillas o precursores
- Para producir estupefacientes
- Si es inequívocamente para consumo personal: pena menor (arts. 17, 18 y 21)

PENA

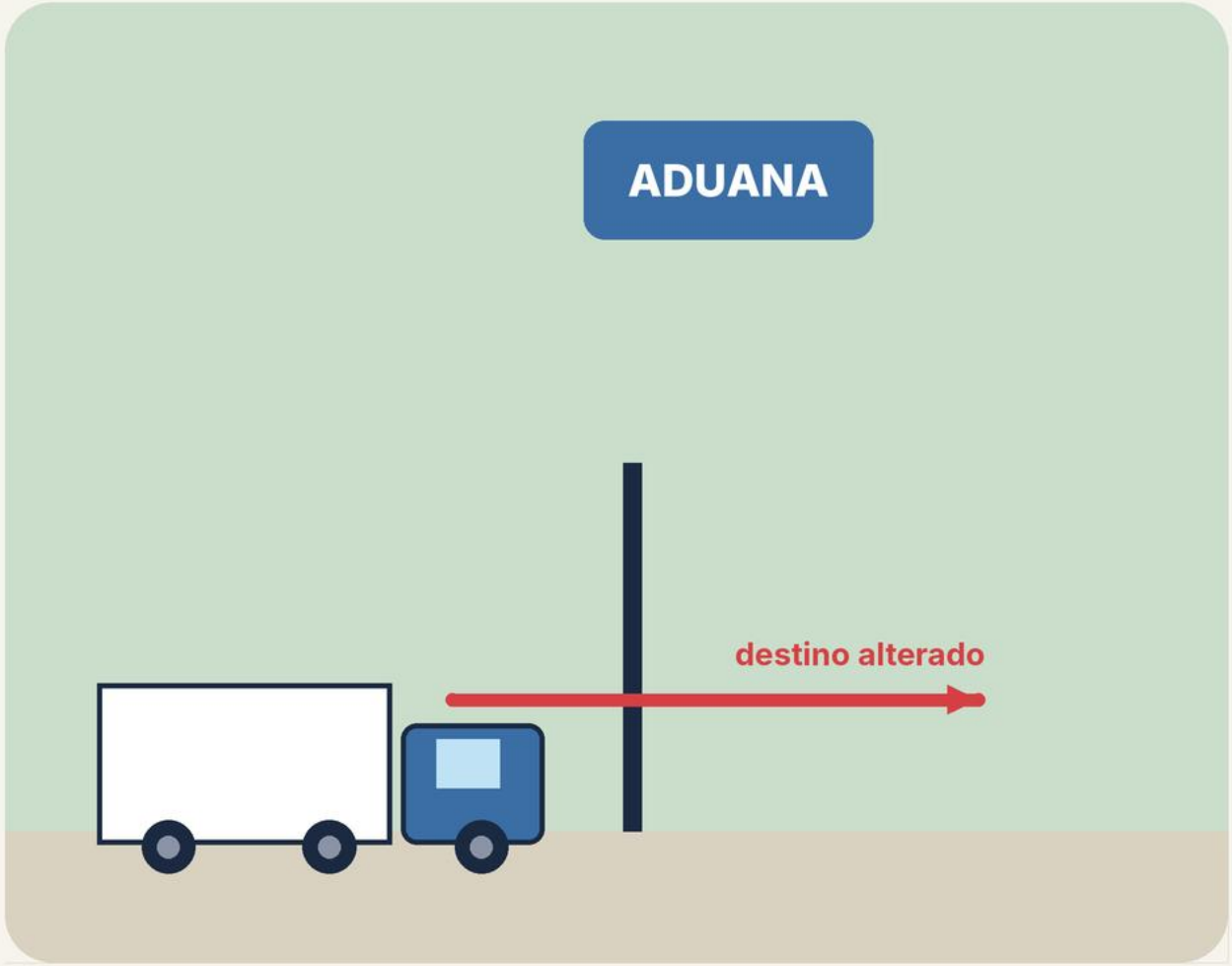
Prisión de 4 a 15 años y multa

Consumo personal: 1 mes a 2 años

norma y pena contrastadas

Art. 6 Ley 23.737

Introducción al país



- Introduce con presentación correcta ante la Aduana
- Y luego altera ilegítimamente su destino
- Contrabando de estupefacientes: art. 866 Cód. Aduanero (3 a 12 años)

PENA

Prisión de 4 a 15 años y multa

Si no es para comercializar: 3 a 12 años

norma y pena contrastadas

Art. 7 Ley 23.737

Organizar o financiar



- Organiza o financia las conductas de los arts. 5 y 6
- Y las de los arts. 865, inc. h) y 866 del Código Aduanero
- Pena más grave que la del ejecutor

PENA

Prisión de 8 a 20 años

Multa de 90 a 1.800 unidades fijas

ESTUPEFACIENTES · LEY 23.737

norma y pena contrastadas

Arts. 24, 44 y 44 bis

Precursores químicos



- Obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Precursores Químicos
- Falsear u omitir datos ante el Registro
- Ingresarlos sin autorización a zona de seguridad de frontera

PENA

No inscribirse: 6 meses a 3 años

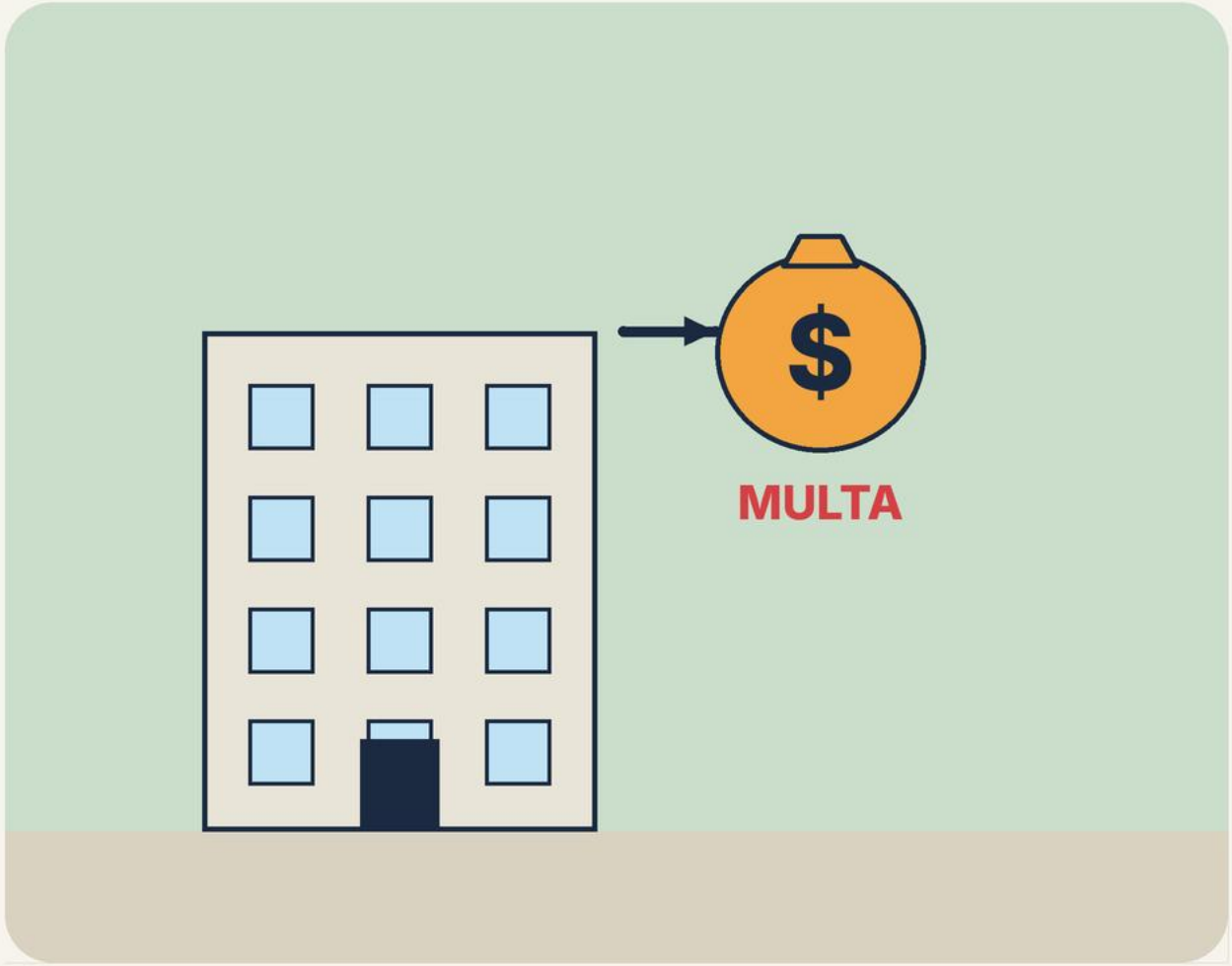
Falsear datos: 1 a 6 años

Zona de frontera: 1 a 6 años

norma y pena contrastadas

Art. 27 Ley 23.737

Personas jurídicas

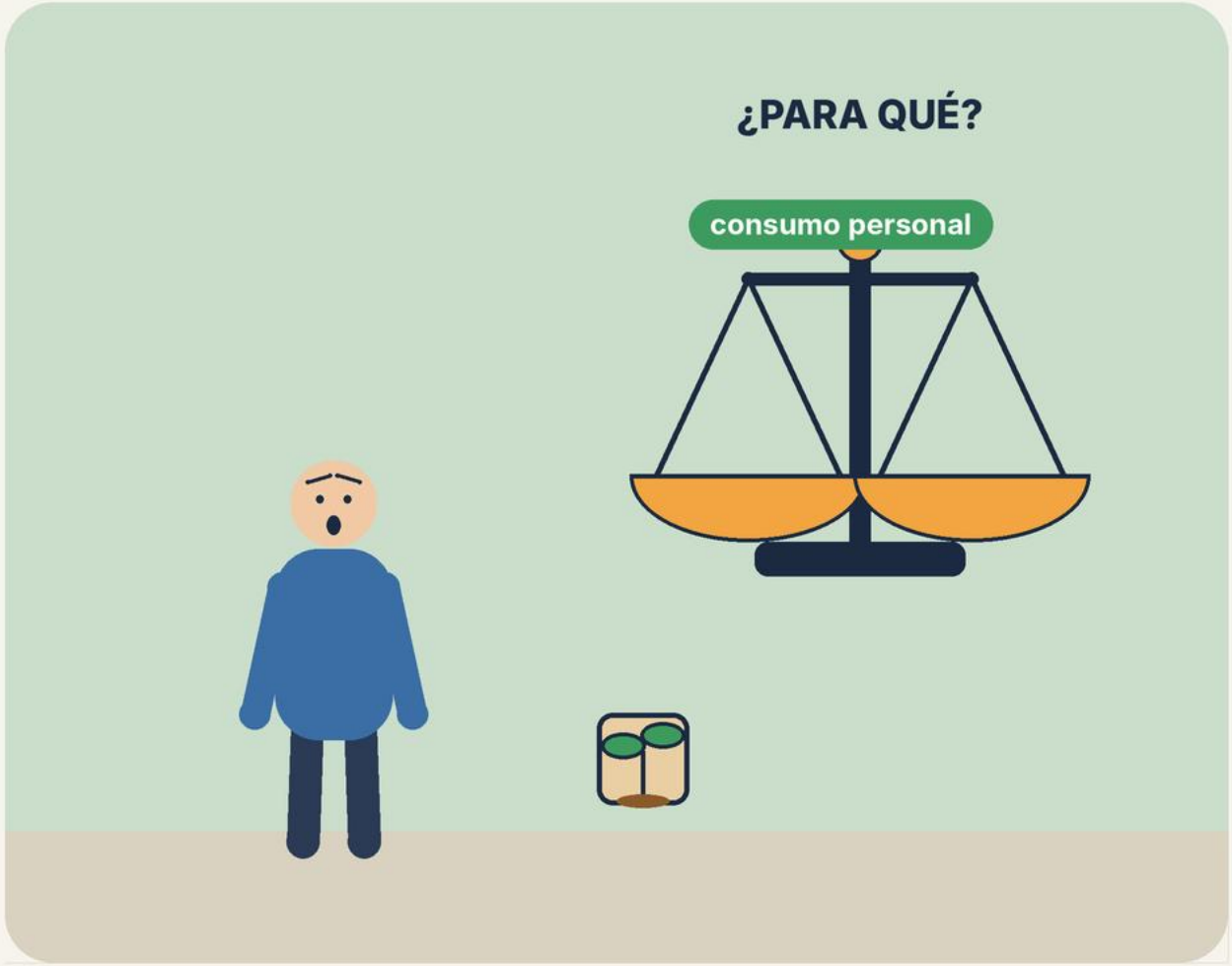


- Delito cometido a través de una persona jurídica
- Sin perjuicio de autores y partícipes
- Reincidencia: cancelación de la personería

PENA

Multa de 230 a 1.800 unidades fijas

Tenencia de estupefacientes



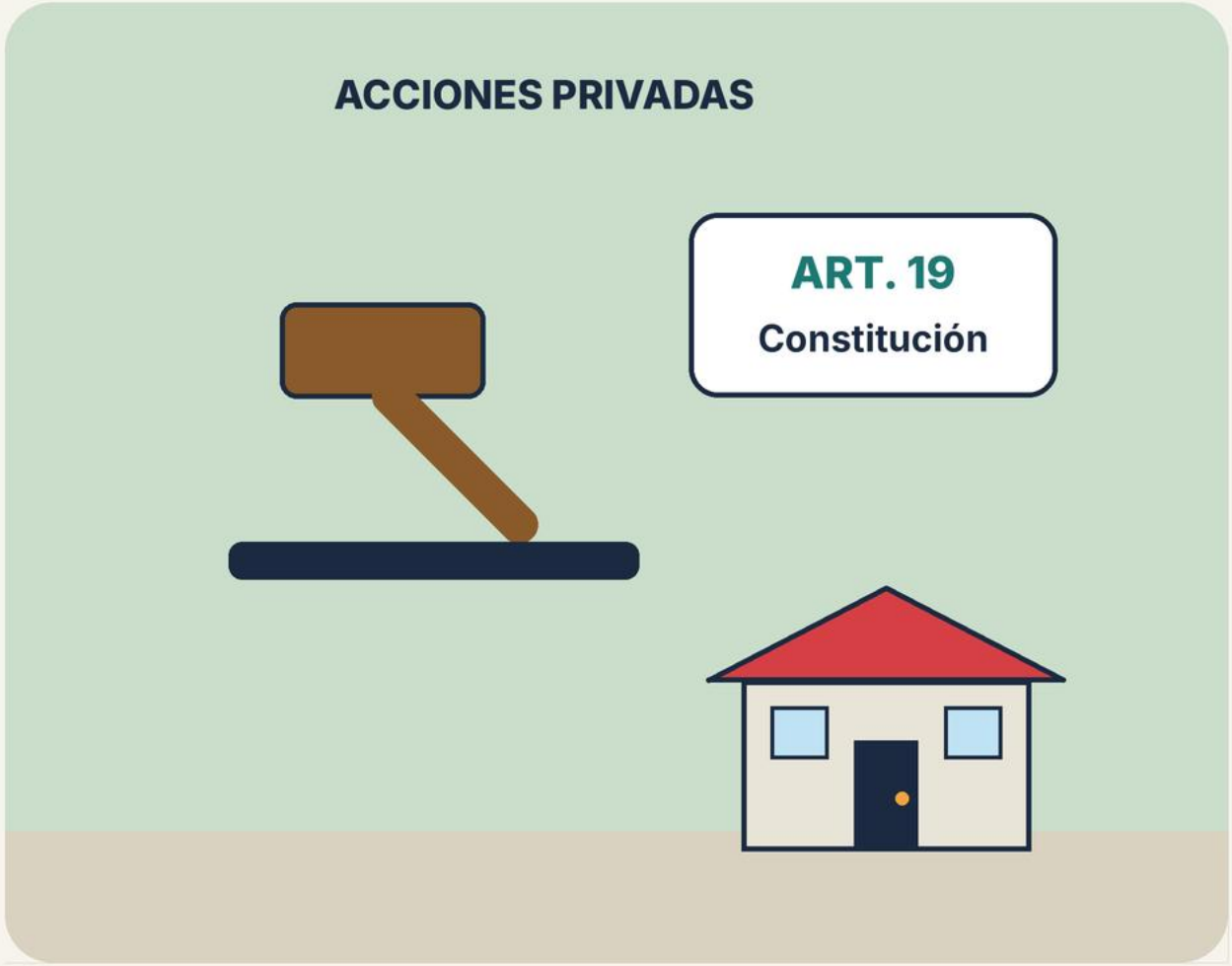
- Tenencia simple
- Para consumo personal: escasa cantidad y circunstancias inequívocas
- Con fines de comercialización: art. 5, inc. c)

PENA

Tenencia simple: 1 a 6 años

Consumo personal: 1 mes a 2 años

Fallo Arriola



- Tenencia para consumo personal que no afecta a terceros
- Art. 14, 2.º párr.: inconstitucional en ese supuesto
- Fundamento: art. 19 de la Constitución Nacional